



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 05

Bewertung von Betriebsvermögen und Anteilen

35

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN, ANTEILEN AN KAPITAL-GESELLSCHAFTEN UND BETRIEBSVERMÖGEN	1
1.	Abgrenzung	1
2.	Notierte Anteile	2
3.	Nichtnotierte Anteile und Betriebsvermögen	3
3.1	Nicht notierte Anteile	3
3.2	Betriebsvermögen	4
4.	Das vereinfachte Ertragswertverfahren gem. §§ 199 – 203 BewG	7
4.1	Anwendung und Schema	7
4.2	Wertermittlung im Einzelnen	10
4.2.1	Nicht betriebsnotwendiges Vermögen	10
4.2.2	Betriebsnotwendige Beteiligungen	11
4.2.3	Junges Betriebsvermögen	12
4.2.4	Ermittlung des Jahresertrages	13
5.	Substanzwert (Mindestwert)	19
6.	Ermittlung des Substanzwerts bei abweichendem Bewertungsstichtag	22
7.	Ausländische Kapitalgesellschaften und ausländisches Betriebsvermögen	26
8.	Bewertung eines Anteils	26
8.1	Umfang des Betriebsvermögens einer Personengesellschaft	26
8.2	Anteil an einer Personengesellschaft gem. § 97 Abs. 1a BewG	29
8.3	Anteil an einer Kapitalgesellschaft gem. § 97 Abs. 1b BewG	30
8.4	Paketzuschlag	31
II.	ÜBUNGSFALL	33

I. BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN, ANTEILEN AN KAPITALGESELLSCHAFTEN UND BETRIEBSVERMÖGEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 05 – Überblick – v13047

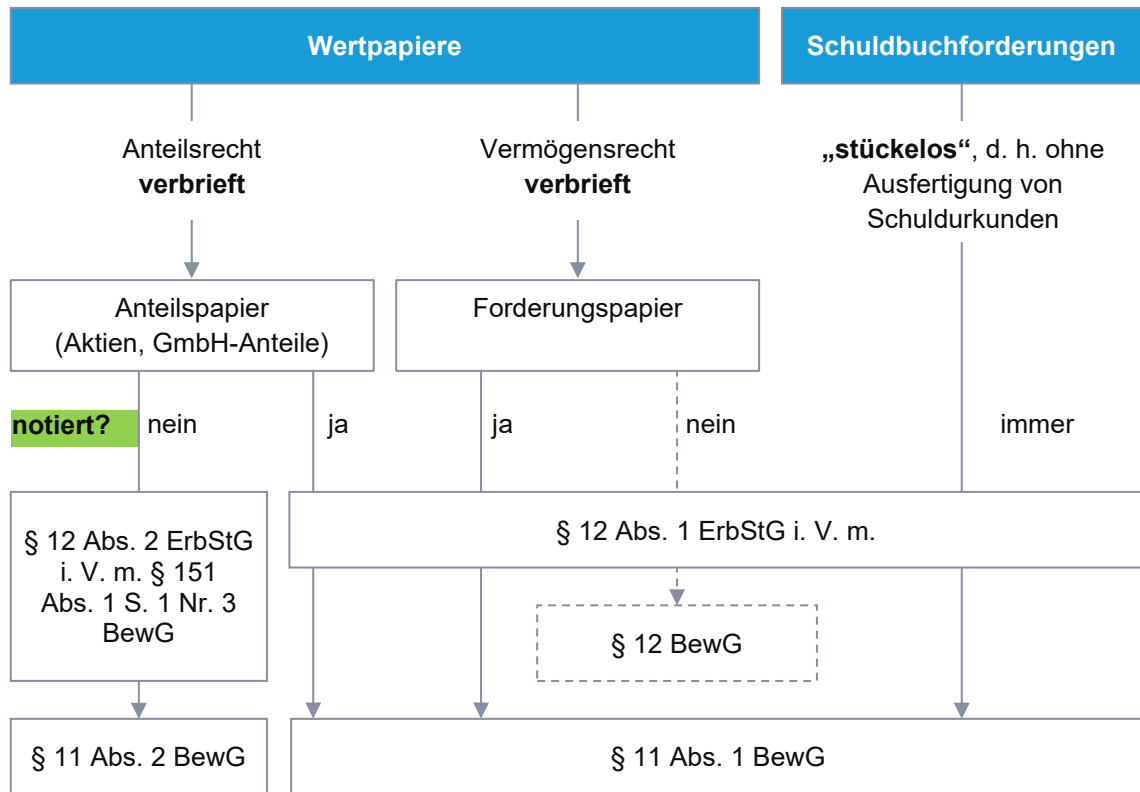
1. Abgrenzung

Ausgangsvorschriften für die **Bewertung von Wertpapieren und Anteilen an Kapitalgesellschaften** sind die § 12 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 ErbStG, § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG i. V. m. den § 11 und § 12 BewG. Eine zutreffende Bewertung erfordert zunächst die bewertungsrechtlich zutreffende Einordnung dieser Kapitalmarktprodukte.

Unter einem **Wertpapier** versteht man eine Urkunde, die dem Besitzer ein **Vermögensrecht** zuspricht. Zusätzlich kann das Wertpapier mit einem **Anteilsrecht** ausgestattet sein. Ist es mit einem Anteilsrecht ausgestattet, nennt man es **Anteilspapier**. Verbrieft das Wertpapier kein Anteilsrecht, spricht man von einem **Forderungspapier**.

- Ein Forderungspapier verbrieft den Anspruch auf Rückzahlung eines festen Geldbetrages am Ende einer vereinbarten Laufzeit. Zu den Forderungspapieren zählen öffentliche Anleihen, Pfandbriefe oder Unternehmensanleihen.
- Verbrieft das Wertpapier nicht nur ein Recht zur Forderung eines Geldbetrages, sondern auch einen Anteil am Gesellschaftsvermögen und am Gewinn der Kapitalgesellschaft, liegt ein Anteilspapier vor.
- Schuldbuchforderungen sind notierte Geldforderungen gegen den Bund oder ein Bundesland, die nicht verbrieft sind. Das Forderungsrecht des Gläubigers wird durch Eintragung in das bei der Finanzagentur GmbH geführte Schuldbuch begründet. Schuldbuchforderungen sind damit notierte Forderungspapiere, die keine Wertpapiere sind.

Forderungspapiere sind je nachdem, ob sie am Stichtag zum Handel an einer deutschen Börse zugelassen sind oder nicht, nach **§ 11 Abs. 1 BewG** oder nach **§ 12 BewG** zu bewerten. **Anteilspapiere** sind **stets** nach den Vorschriften des **§ 11 BewG zu bewerten**, unabhängig davon, ob sie notiert sind oder nicht. **Schuldbuchforderungen** werden von der Bundesrepublik Deutschland zum Börsenhandel angemeldet und fallen ausdrücklich in den Anwendungsbereich des **§ 11 Abs. 1 BewG**.



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfungsaufgabe der Steuerberaterprüfung 2015 war der Erwerb deutscher börsennotierter Unternehmensanleihen Gegenstand der Aufgabe. 2017 der Erwerb eines GmbH-Anteils (20 %) ebenso wie 2020 (15 %) und 2021 (30 %-GmbH-Anteil und 15 % Beteiligung an einer AG).

2. Notierte Anteile

§ 12 Abs. 1 ErbStG verweist für die Bewertung von notierten Anteilen auf die Vorschriften des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes. Danach sind Wertpapiere und Schuldbuchforderungen, die am Bewertungsstichtag **an einer deutschen Börse zum amtlichen Handel** zugelassen sind, gem. § 11 Abs. 1 S. 1 BewG mit dem am Stichtag notierten **Kurs** zu bewerten. Der Kurs ist der im Börsenhandel festgestellte Wert. Wenn am Stichtag unterschiedliche Kurse an den einzelnen Wertpapierbörsen notiert werden, dann ist der **niedrigste Kurs** davon maßgebend. Liegt am Stichtag keine Notierung vor, so ist der letzte innerhalb von 30 Tagen vor dem Stichtag notierte Kurs anzusetzen (§ 11 Abs. 1 S. 2 BewG).

► **Beispiel:**

Der Bewertungsstichtag fällt auf einen Sonntag. In diesem Fall ist der zuletzt festgestellte Kurs vom Freitag maßgeblich und nicht etwa der am darauffolgenden Montag.

Wertpapiere ohne Notierung in diesem Zeitraum werden wie nichtnotierte Wertpapiere behandelt. Den zum Handel an der Börse zugelassenen Wertpapieren im regulierten Markt sind die in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere gleichgestellt (§ 11 Abs. 1 S. 3 BewG). Letztere sind Wertpapiere, die nicht amtlich notiert werden, die aber doch an der Börse gehandelt werden. Die Kurse, die sich auf dem freien Markt ergeben (Telefonverkehr, Bankenverkehr), sind für die Bewertung nach § 11 BewG ohne Bedeutung. Vgl. hierzu auch R B 11.1 ErbStR.

3. Nichtnotierte Anteile und Betriebsvermögen

3.1 Nicht notierte Anteile

§ 12 Abs. 2 ErbStG bestimmt, dass **Anteile an Kapitalgesellschaften**, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 **Nr. 3 BewG** gesondert festzustellen ist (= Anteile an nichtnotierten Kapitalgesellschaften i. S. v. § 11 **Abs. 2 BewG**), mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 9 Abs. 1 ErbStG, § 11 ErbStG) festgestellten Wert anzusetzen sind. § 151 Abs. 1 S. 1 BewG ordnet eine gesonderte Feststellung an, wenn der Wert für die Erbschaftsbesteuerung von Bedeutung ist. Dies ist der Fall, wenn ein Anteil zum Nachlass gehört oder Gegenstand einer Schenkung ist.

§ 157 Abs. 4 BewG enthält die „Gebrauchsanweisung“, wie der Wert zu ermitteln ist. Danach ist der Wert **gem. § 11 Abs. 2 BewG** zu ermitteln, d. h. die Anteile sind mit dem **gemeinen Wert** anzusetzen. § 11 Abs. 2 BewG enthält in diesem Zusammenhang eine Hierarchie, wie der gemeine Wert zu ermitteln ist. Vorrangig erfolgt die Ableitung des gemeinen Werts aus zeitnahen Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt zurückliegen, § 11 Abs. 2 S. 2 1. HS BewG. Es können nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielte Verkaufserlöse berücksichtigt werden. Wenn der Verkaufspreis beispielsweise ein „Freundschaftspreis“ war, stellt dieser nicht den gemeinen Wert dar (R B 11.2 Abs. 1 S. 6 ErbStR).

Fehlen derartige zeitnahe Verkäufe, ist der gemeine Wert unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten (z. B. anhand eines Gutachtens des IDW – IDW S 1) oder einer anderen anerkannten, auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode (z. B. anhand eines Multiplikatorverfahrens) zu ermitteln, § 11 Abs. 2 S. 2 2. HS BewG. Für die Methodewahl wird grundsätzlich auf die Sicht des Käufers abgestellt. Diese Sichtweise soll sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken, da ein fiktiver Erwerber kaufmännisch vorsichtig agieren und auf den niedrigsten begründbaren Wert abzielen würde.

Zuletzt eröffnet § 11 Abs. 2 S. 4 BewG die Anwendung des vereinfachten Ertragswertverfahrens (**vEWV, §§ 199 bis 203 BewG**), wenn dieses nicht zu unzutreffenden Ergebnissen führt. Die Anwendung des vEWV ist nicht zwingend vorgeschrieben, weswegen es hierzu auch keiner Öffnungsklausel wie bei der Grundbesitzbewertung (§ 198 BewG) bedarf.



PRÜFUNGSTIPP

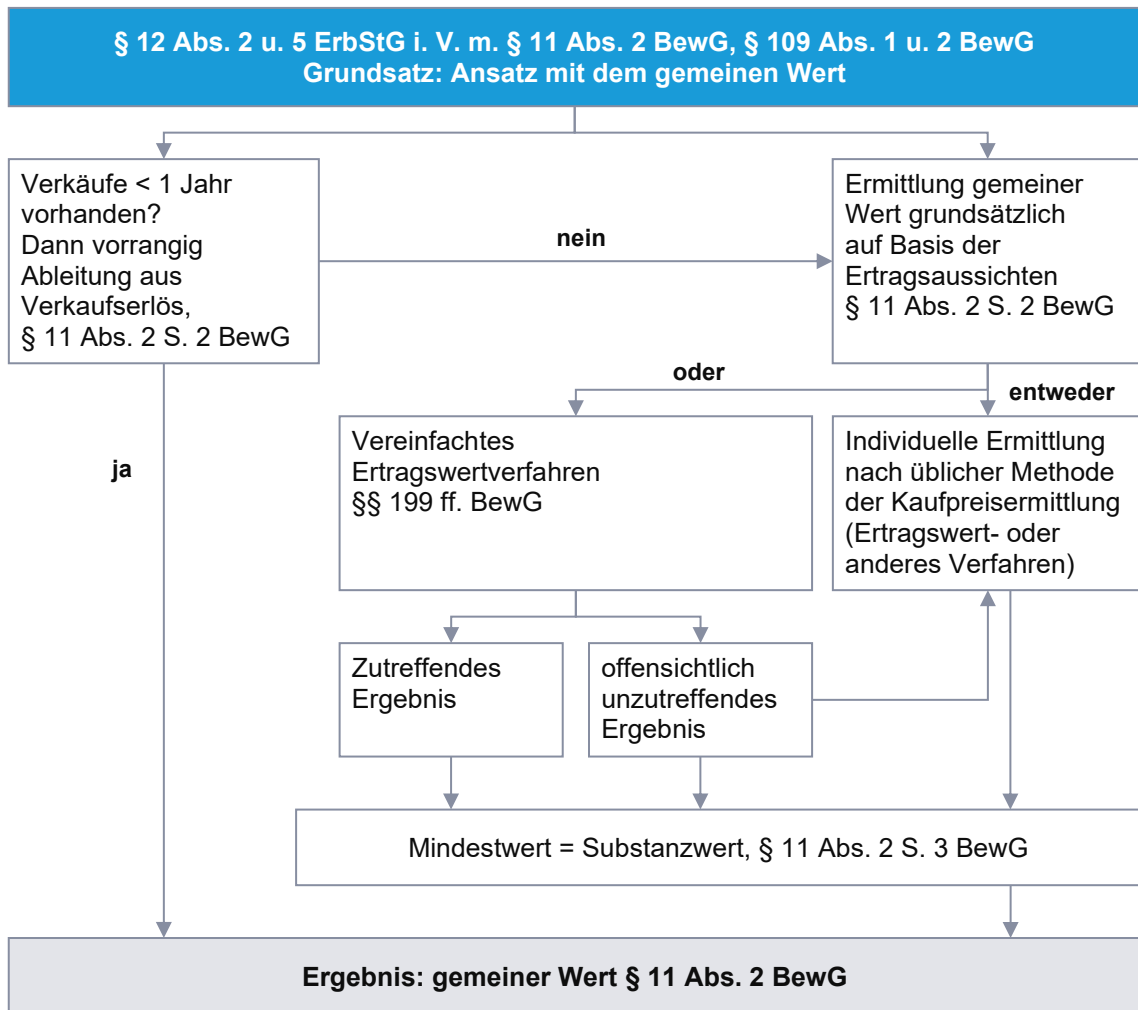
*In theoretischen Aufgaben wird der Aufgabensteller im Regelfall die Anwendung des vEWV abprüfen. Dies lässt sich bereits daran erkennen, dass der Sachverhalt keine Angaben enthält, die eine Bewertung nach einem anderen Verfahren ermöglichen. Das vereinfachte Ertragswertverfahren ist ein Dauerbrenner in der Erbschaftsteuerprüfungsaufgabe. Es war von 2009 bis 2016 sowie 2020 bis 2022 und 2024 **Gegenstand der Prüfungsaufgabe!***

Allen Bewertungsverfahren ist gemeinsam, dass gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG der **Substanzwert** (= Summe der gemeinen Werte aller Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze abzüglich der betrieblichen Schulden und sonstigen Abzüge) als **Wertuntergrenze** nicht unterschritten werden darf. Bei der Ableitung aus **Verkäufen** ist der Ansatz des Substanzwertes allerdings ausgeschlossen, da davon auszugehen ist, dass anhand des Kaufpreises der gemeine Wert zutreffend abgebildet wird, R B 11.5 Abs. 1 S. 2 ErbStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen – v13574



3.2 Betriebsvermögen

Für die Erbschaft- und Schenkungsteuer bestimmt § 12 Abs. 5 ErbStG, dass **inländisches Betriebsvermögen**, für das ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BewG gesondert festzustellen ist, mit dem auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert anzusetzen ist. Gem. § 157 Abs. 5 BewG ist der Wert des Betriebsvermögens oder eines Anteils daran unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und der Wertverhältnisse zum Bewertungsstichtag (§ 9 Abs. 1 ErbStG und § 11 ErbStG) festzustellen und unter Anwendung des § 109 Abs. 1 und 2 BewG i. V. m. **§ 11 Abs. 2 BewG** zu ermitteln. Durch den Verweis auf § 11 Abs. 2 BewG wird die rechtsform-unabhängige Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen bzw. Anteilen hieran herbeigeführt. Über § 109 Abs. 1 u. 2 BewG gilt § 11 Abs. 2 BewG auch für die Bewertung von Einzelunternehmen und Anteilen an Personengesellschaften.



MERKE

§ 11 Abs 2 BewG gilt:

- über § 109 Abs. 1 S. 2 BewG für Betriebsvermögen i. S. d. § 95 BewG (Einzelunternehmen) und freie Berufe (§ 96 BewG) und
- über § 109 Abs. 2 S. 2 BewG für Anteile an Kapital- und Personengesellschaften i. S. v. § 97 BewG.

Bewertungsgegenstand ist die wirtschaftliche Einheit des Betriebsvermögens, die im Ganzen zu bewerten ist (§ 2 BewG). Das Betriebsvermögen umfasst gem. § 95 Abs. 1 BewG alle Teile des **Gewerbebetriebs i. S. d. § 15 Abs. 1 und 2 EStG**, die bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören (= **Grundsatz der Bestandsidentität**). Zum Betriebsvermögen gehören also grundsätzlich alle Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze sowie Schulden und sonstigen Abzüge (§ 103 BewG), die bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören, soweit das ErbStG i. V. m. dem BewG nicht ausdrücklich etwas anderes vorschreibt oder zulässt (R B 95 Abs. 1 ErbStR). Dem Gewerbebetrieb steht nach § 96 BewG die Ausübung eines **freien Berufs i. S. d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG** gleich.

Bilanzierende Gewerbetreibende

- Bei bilanzierenden Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen (§ 4 Abs. 1 EStG oder § 5 EStG) führt die Anknüpfung an die Grundsätze der steuerlichen Gewinnermittlung regelmäßig zu einer Identität zwischen der Steuerbilanz auf den Bewertungsstichtag oder den Schluss des letzten vor dem Bewertungsstichtag endenden Wirtschaftsjahrs und dem bewertungsrechtlichen Betriebsvermögen.
- Die Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Betriebsvermögen richtet sich nach den ertragsteuerlichen Regeln, R B 99 Abs. 1 ErbStR. Ertragsteuerlich kann ein Gebäude je nach Nutzung bis zu vier Wirtschaftsgüter darstellen (vgl. R 4.2 (4) „Unterschiedliche Nutzungen und Funktionen eines Gebäudes“ EStR). Ein Grundstück stellt damit in dem Umfang ein Betriebsgrundstück i. S. des § 99 BewG dar, in dem es ertragsteuerlich als notwendiges und/oder gewillkürtes Betriebsvermögen aktiviert ist.



HINWEIS

*Da die Bewertung des Betriebsvermögens den Grundsätzen der Gesamtbewertung folgt, erfolgt **grundsätzlich kein gesonderter Ansatz des Grundbesitzwertes**, da dieser bereits mit dem Ertragswert des Betriebsvermögens abgegolten ist. Nur wenn der Wert des Grundstücks nicht über den Ertragswert abgegolten, sondern **gesondert anzusetzen** ist (z. B. beim Mindestwert gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG, als **Wirtschaftsgut i. S. d. § 200 Abs. 2 oder 4 BewG**), ist der gemeine Wert im Wege der Einzelbewertung zu bestimmen (Grundbesitzwert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG), soweit er auf den betrieblichen Teil entfällt. Die Aufteilung erfolgt durch das Betriebsfinanzamt (§ 152 Nr. 2 BewG). Der dem Grundvermögen zuzuordnende Anteil des Grundstücks ist vom Betriebsfinanzamt dem zuständigen Erbschaft- und Schenkungsteuerfinanzamt mitzuteilen.*

- Zum Grundvermögen gehören nach § 176 Abs. 1 Nr. 1 BewG die Gebäude, der Grund und Boden, die sonstigen Bestandteile sowie das Zubehör. Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören (sog. Betriebsvorrichtungen), werden nach § 176 Abs. 2 Nr. 2 BewG expressis verbis nicht in das Grundvermögen einbezogen. Dies gilt selbst für den Fall, dass Betriebsvorrichtungen nach dem bürgerlichen Recht als wesentliche Bestandteile des Grund und Bodens oder des Gebäudes zu qualifizieren sind.
- Mit gleich lautenden Ländererlassen vom 5.6.2013 (BStBl 2013 I S. 734, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 68/1) wurden die aktualisierten amtlichen Grundsätze der Finanzverwaltung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen bekanntgegeben. Entsprechendes gilt für die Abgrenzung der Betriebsgrundstücke von den Betriebsvorrichtungen (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 BewG).

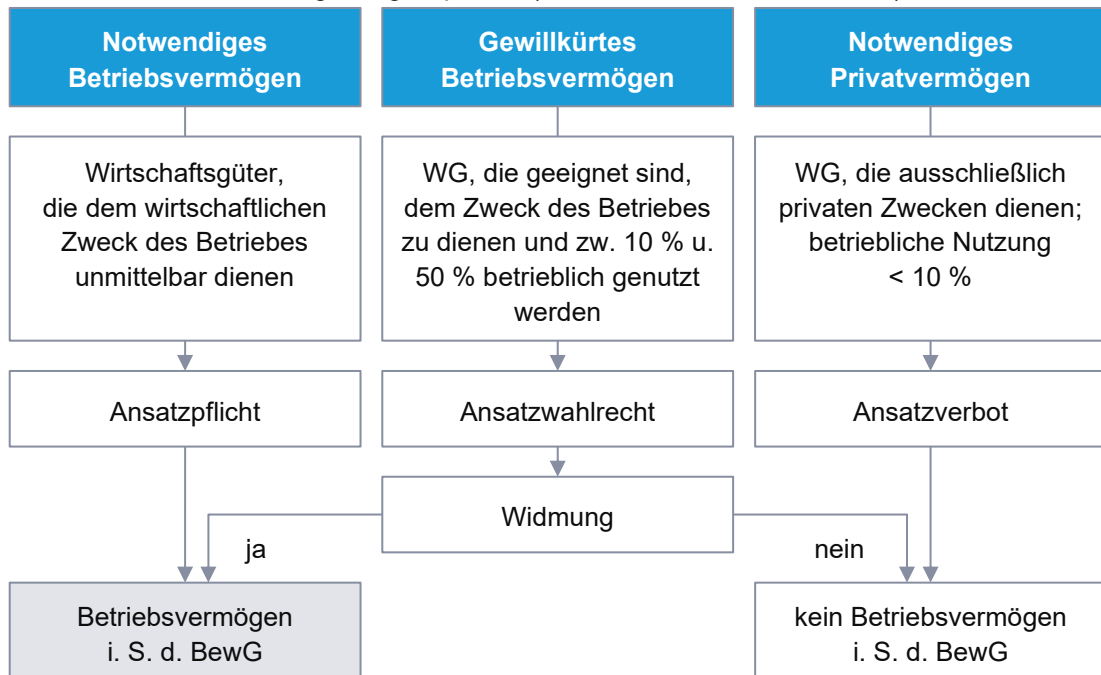
Die Feststellung darüber, ob eine Betriebsanlage als zum Grundvermögen gehörig oder als Betriebsvorrichtung einzustufen ist, wird im Feststellungsverfahren getroffen (§ 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG). **Betriebsvorrichtungen** sind für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer, auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks (§ 94 BGB) sind, als selbständige Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens nach Maßgabe des § 12 Abs. 5 ErbStG zu erfassen.



Erfolgt die Bewertung des Betriebsvermögens im **vereinfachten Ertragswertverfahren (nach §§ 199 ff. BewG)**, sind die Betriebsvorrichtungen aufgrund der systembedingten Abgeltungswirkung im (gemeinen) Wert miterfasst. Ist hingegen die **Mindestwertregelung** des § 11 Abs. 2 S. 3 BewG auf Substanzwertbasis anzuwenden, sind Betriebsvorrichtungen gesondert mit dem gemeinen Wert im Wege der Einzelbewertung zu erfassen (R B 11.5 Abs. 2 und Abs. 7 S. 1 ErbStR).

Nicht bilanzierende Gewerbetreibende

- Bei nicht bilanzierenden Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen gehören alle Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke genutzt werden, zum Betriebsvermögen (notwendiges Betriebsvermögen). Bewegliche Wirtschaftsgüter, die zu mehr als 50 % eigenbetrieblich genutzt werden, sind in vollem Umfang notwendiges Betriebsvermögen. Grundstücke, die teilweise betrieblich und teilweise privat genutzt werden, sind nach ertragsteuerlichen Grundsätzen aufzuteilen (vgl. oben Bilanzierende Gewerbetreibende). Gewillkürtes Betriebsvermögen ist zu berücksichtigen, wenn die Bildung ertragsteuerlich zulässig und das Wirtschaftsgut tatsächlich dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet worden ist.
- Forderungen und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, gehören zum Betriebsvermögen, ebenso Bargeld und Bankguthaben, die aus gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeiten herrühren. Honoraransprüche sind als Forderung bei freiberuflich Tätigen anzusetzen, soweit sie bis zum Bewertungsstichtag entstanden sind (vgl. R B 95 Abs. 3 S. 6 ErbStR). Sie sind in dem Zeitpunkt entstanden, in dem die zu erbringenden Leistungen vollendet waren. Honoraransprüche für Teilleistungen sind insoweit entstanden, als auf ihre Vergütung nach einer Gebührenordnung oder aufgrund von Sondervereinbarungen zwischen den Beteiligten ein Anspruch besteht.
- Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind Schulden, die formell rechtsgültig bestehen, die aber zum Bewertungsstichtag keine ernstzunehmende Belastung darstellen, nicht abzugsfähig. Dies will sie insbesondere bei Darlehensschulden und anderen Verbindlichkeiten innerhalb des Kreises von Angehörigen prüfen (R B 103.2 Abs. 1 S. 7 ErbStR).



4. Das vereinfachte Ertragswertverfahren gem. §§ 199 – 203 BewG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zum vereinfachten Ertragswertverfahren – v13575



PRÜFUNGSTIPP

Von 2009 bis 2016 sowie 2020 bis 2022 und 2024 war die Ermittlung des Wertes des Betriebsvermögens im vEWV Gegenstand der Prüfungsaufgabe. 2017, 2018 sowie 2020, bis 2023 war der Substanzwert i. S. d. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG zu ermitteln (dabei war teilweise eine vorläufige Vermögensaufstellung vorgegeben und entsprechende Korrekturen vorzunehmen). 2019 war der Wert vorgegeben und nach § 97 Abs. 1a BewG aufzuteilen.

4.1 Anwendung und Schema

Die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften, von Betriebsvermögen und von Anteilen am Betriebsvermögen unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten (§ 11 Abs. 2 S. 2 BewG, § 109 Abs. 1 und 2 BewG) **kann** nach § 199 BewG sowie R B 199.1 Abs. 1 ErbStR nach dem **vereinfachten Ertragswertverfahren „vEWV“** erfolgen, wenn dieses nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt, R B 199.1 Abs. 1 S. 1 u. S. 3 ErbStR. Nach § 199 Abs. 1 und 2 BewG hat der **Steuerpflichtige** ein **Wahlrecht**, das vEWV anzuwenden. Nach R B 199.1 Abs. 4 S. 3 ff. ErbStR gilt dann Folgendes:

Hat das Finanzamt an der Anwendbarkeit des vEWV Zweifel, sind diese vom Finanzamt nach R B 199.1 Abs. 4 S. 3 ff. ErbStR substantiiert darzulegen, und dem Steuerpflichtigen ist Gelegenheit zu geben, die Bedenken des Finanzamts auszuräumen.



Das vereinfachte Ertragswertverfahren kann vor allem dann zu unzutreffenden Ergebnissen führen, wenn die folgenden Voraussetzungen nach R B 199.1 Abs. 6 ErbStR vorliegen:

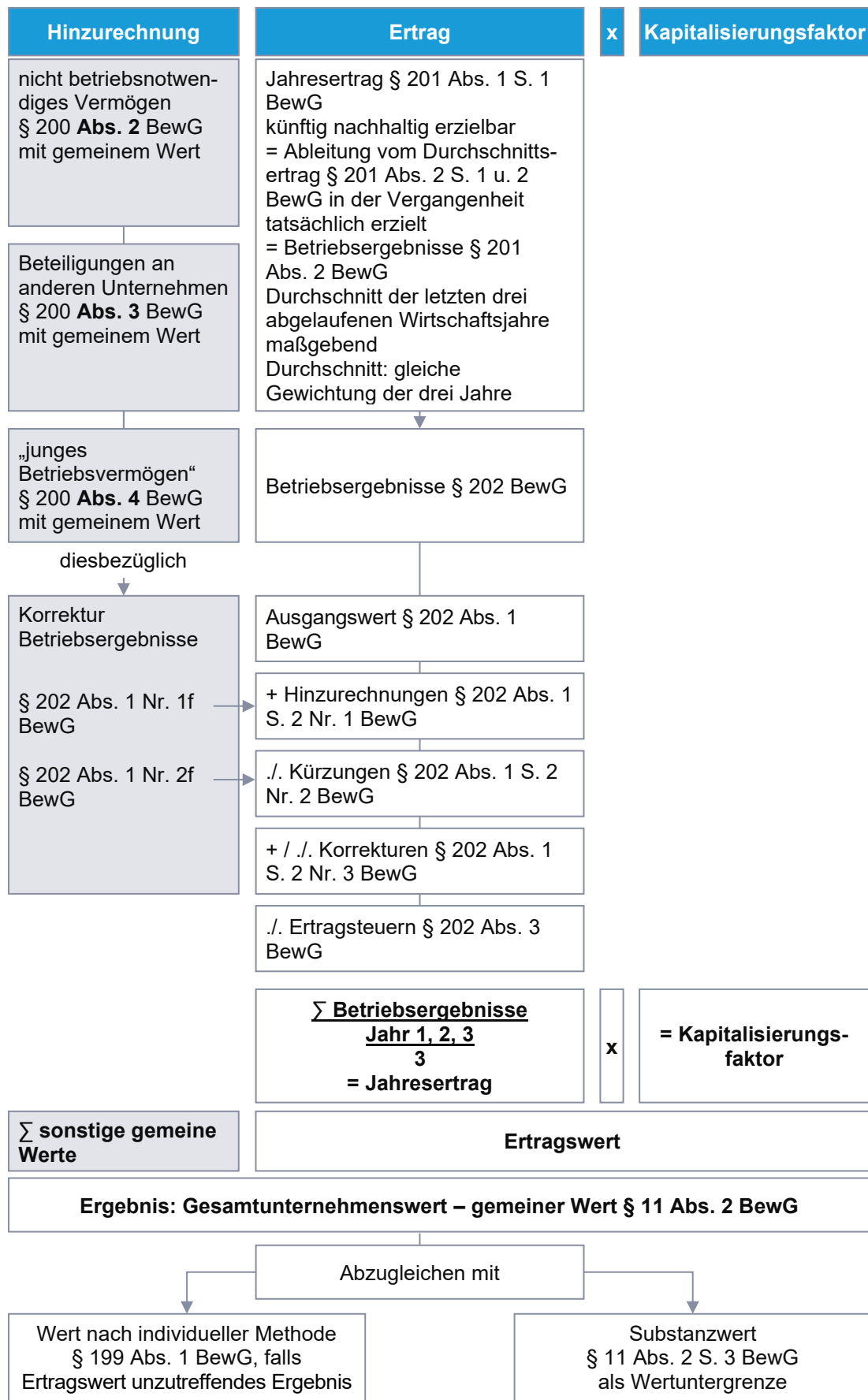
1. bei **komplexen Strukturen** von verbundenen Unternehmen;
2. bei **neu gegründeten** Unternehmen, bei denen der künftige Jahresertrag noch nicht aus den Vergangenheitserträgen abgeleitet werden kann, insbesondere bei Gründungen innerhalb eines Jahres vor dem Bewertungsstichtag, weil das vEWV hier regelmäßig, zum Beispiel wegen hoher Gründungs- und Ingangsetzungsaufwendungen, zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt;
3. bei **Branchenwechsel** eines Unternehmens, bei dem deshalb der künftige Jahresertrag noch nicht aus den Vergangenheitserträgen abgeleitet werden kann;
4. in **sonstigen Fällen**, in denen aufgrund der besonderen Umstände der künftige Jahresertrag nicht aus den Vergangenheitserträgen abgeleitet werden kann. Hierzu gehören zum Beispiel Wachstumsunternehmen, branchenbezogene oder allgemeine Krisensituationen oder absehbare Änderungen des künftigen wirtschaftlichen Umfeldes;
5. bei **grenzüberschreitenden Sachverhalten**, zum Beispiel nach § 1 AStG, § 4 Abs. 1 S. 3 EStG oder § 12 Abs. 1 KStG, sofern der jeweils andere Staat nicht die Ergebnisse des vEWV seiner Besteuerung zugrunde legt.

In einem solchen Fall hat der Steuerpflichtige substantiiert darzulegen, warum das vEWV nicht zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt. Kommt der Steuerpflichtige dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, kann davon ausgegangen werden, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Wahlrechts nicht vorliegen.

Darüber hinaus können Erkenntnisse über eine offensichtlich **unzutreffende Wertermittlung** zum gemeinen Wert nach R B 199.1 Abs. 5 ErbStR beispielsweise in den nachstehenden Fällen hergeleitet werden:

1. Vorliegen zeitnaher Verkäufe, wenn diese **nach** dem Bewertungsstichtag liegen;
2. Vorliegen von Verkäufen, die **mehr als ein Jahr vor** dem Bewertungsstichtag liegen;
3. Erbauseinandersetzungen, bei denen die Verteilung der Erbmasse Rückschlüsse auf den gemeinen Wert zulässt.

► **ÜBERSICHT: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES VEWV**





4.2 Wertermittlung im Einzelnen

4.2.1 Nicht betriebsnotwendiges Vermögen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen – v13576

Nur das betriebsnotwendige Vermögen wird in den Ertragswert miteinbezogen. **Nicht betriebsnotwendiges Vermögen und damit im Zusammenhang stehende Schulden** sind gem. **§ 200 Abs. 2 BewG** neben dem Ertragswert gesondert **mit dem gemeinen Wert anzusetzen** (s. auch **R B 200 Abs. 2 ErbStR**). Zum nicht betriebsnotwendigen Vermögen gehören diejenigen Wirtschaftsgüter, die sich ohne Beeinträchtigung der eigentlichen Unternehmenstätigkeit aus dem Unternehmen und ohne Einschränkung für die operative Geschäftstätigkeit aus dem Unternehmen herauslösen lassen.

► **Beispiel:**

Je nach Unternehmenszweck können dies nicht zu betrieblichen Zwecken genutzte Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Beteiligungen, Wertpapiere oder Geldbestände sein.

Das nicht betriebsnotwendige Vermögen i. S. d. § 200 Abs. 2 BewG ist nicht deckungsgleich mit dem ertragsteuerlich gewillkürten Betriebsvermögen bzw. mit dem Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 ErbStG.



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfungsaufgabe 2015 kam nicht betriebsnotwendiges Vermögen in Gestalt eines Bildes, das im Büro des Erblassers hing, vor. In der Prüfungsaufgabe 2014 war es eine Skulptur im Büro des Erblassers. Denkbar wäre auch bspw. ein zu Wohnzwecken vermietetes Grundstück eines Produktionsunternehmens. Jedenfalls muss aus dem Sachverhalt eindeutig hervorgehen, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Verwirklichung des Unternehmenszwecks beiträgt. In der Prüfungsaufgabe 2022 lautet die Angabe im Sachverhalt in etwa wie folgt: „... Die KG ist seit dem 30.12.2019 mit 15 % an der GmbH beteiligt. Die GmbH stellt hochwertige ... her und ist der wichtigste Lieferant der KG“. Damit war zum Ausdruck gebracht, dass keine nichtbetriebsnotwendige Beteiligung i. S. d. § 200 Abs. 2 BewG vorlag, sondern eine betriebsnotwendige Beteiligung i. S. d. § 200 Abs. 3 BewG.

► **Beispiel:**

Eine angeschaffte, aber bislang ungenutzte Grundstücksfläche, die nach dem Bewertungsstichtag bebaut und für betriebliche Zwecke genutzt werden soll, stellt ertragsteuerlich notwendiges Betriebsvermögen dar. Bewertungsrechtlich handelt es sich dagegen um nicht betriebsnotwendiges Vermögen i. S. des § 200 Abs. 2 BewG, da das Grundstück am Bewertungsstichtag aus dem Betrieb herausgelöst werden könnte, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der eigentlichen Unternehmenstätigkeit oder zu einer Einschränkung für die operative Geschäftstätigkeit des Unternehmens kommt. Das Grundstück stellt kein Verwaltungsvermögen dar, da es nicht an Dritte überlassen wird.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen, für das ein Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BewG festzustellen ist (Grundbesitz, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften), ist gesondert mit dem auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert anzusetzen (vgl. R B 200 Abs. 2 S. 5 i. V. m. R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR).

Unmittelbar mit diesen Wirtschaftsgütern **im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge** sind bei der Ermittlung der jeweiligen Betriebsergebnisse nach **§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f und Nr. 2 Buchst. f BewG** zu korrigieren, da es andernfalls zu einer doppelten Berücksichtigung käme, nämlich Hinzurechnung des gemeinen Wertes nach § 200 Abs. 2 BewG und Kapitalisierung der Aufwendungen und Erträge.

4.2.2 Betriebsnotwendige Beteiligungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachtes Ertragswertverfahren Beteiligungen – v13577

Sowohl Anteile an einer Kapitalgesellschaft als auch Beteiligungen an einer Personengesellschaft, die kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen gem. § 200 Abs. 2 BewG darstellen, können als **betriebsnotwendige Beteiligungen nach § 200 Abs. 3 BewG** gesondert neben dem Ertragswert mit dem **eigenständig zu ermittelnden gemeinen Wert** anzusetzen sein. Dabei kommt es nicht auf eine Mindestbeteiligungsquote an (R B 200 Abs. 3 S. 2 ErbStR). Betriebsnotwendige Beteiligungen ergeben sich regelmäßig in Fällen der Betriebsaufspaltung sowie bei ausgliederten Absatz- oder Ergänzungsunternehmen.



HINWEIS

*Beteiligungen an anderen Gesellschaften können betriebsnotwendig oder nicht betriebsnotwendig sein. In beiden Fällen sind sie mit ihrem eigenständig zu ermittelnden gemeinen Wert anzusetzen. Für **nicht betriebsnotwendige** Beteiligungen gilt dann § 200 Abs. 2 BewG, für **betriebsnotwendige** Beteiligungen § 200 Abs. 3 BewG. Im Sachverhalt sind entsprechende eindeutige Angaben enthalten, siehe Prüfungstipp im vorangehenden Kapitel.*

Die mit den **Anteilen an einer Kapitalgesellschaft in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden werden nicht gesondert berücksichtigt**, da die mit diesen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen beim nachhaltigen Jahresertrag als Zinsaufwand bereits mindernd erfasst sind. Es erfolgt **keine Hinzurechnung der Aufwendungen** nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG (s. Wortlaut: „Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit Vermögen im Sinne des § 200 Abs. 2 und 4, ...“, vgl. auch R B 200 Abs. 3 S. 8 und 9 ErbStR). Im Ergebnis führt dies zu einem mittelbaren Ansatz der Schulden über den unkorrigierten Betriebsausgabenabzug und dem daraus resultierenden niedrigeren Jahresertrag.

► **Beispiel:**

Die B-AG hält eine 100%ige Beteiligung an der G-GmbH. Die G-GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft der B-AG. Aus der Anschaffung der Beteiligung resultiert eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.400.000 €. Der nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG festgestellte gemeine Wert der Beteiligung beträgt 2.000.000 €. Die jährlichen Ausschüttungen betragen 100.000 €, der Zinsaufwand beträgt 70.000 € p. a.

Die Beteiligung an der G-GmbH stellt eine betriebsnotwendige Beteiligung i. S. d. § 200 Abs. 3 BewG dar, da die beiden Firmen in geschäftsfördernder Weise miteinander verbunden sind. Die Beteiligung an der G-GmbH ist neben dem Ertragswert mit dem eigenständig ermittelten gemeinen Wert, d. h. mit dem nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG festgestellten Wert (2.000.000 €) anzusetzen.

*Die mit der G-GmbH im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden i. H. v. 1.400.000 € sind – anders als beim nicht betriebsnotwendigen Vermögen i. S. d. § 200 Abs. 2 BewG – **nicht** gesondert anzusetzen bzw. abzuziehen.*



Vielmehr werden die mit den Schulden im Zusammenhang stehenden Schuldzinsen i. H. v. 70.000 € p. a. beim nachhaltigen Jahresertrag gewinnmindernd erfasst (vgl. R B 200 Abs. 3 S. 8 ErbStR). Daher erfolgt insoweit keine Korrektur der Aufwendungen nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG. Die Betriebsergebnisse sind folglich nur um die Erträge aus der Beteiligung an der G-GmbH zu korrigieren (§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. f BewG).

Bei betriebsnotwendigen Beteiligungen **an anderen Personengesellschaften** stellen die damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden notwendiges Sonderbetriebsvermögen bei der Personengesellschaft dar.

Folglich ist der Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft schon um die Schulden gemindert (Anteil am Gesamthandsvermögen zuzüglich negatives Sonderbetriebsvermögens (Schulden) der die Beteiligung haltenden Gesellschaft), § 97 Abs. 1a BewG. Ein weiterer Abzug würde somit zu einer Doppelberücksichtigung führen. Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit diesen Schulden sind zusammen mit anderen Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dieser Beteiligung nach § 202 Abs. 1 S. 2 BewG zu korrigieren (R B 200 Abs. 3 S. 11 ErbStR).

4.2.3 Junges Betriebsvermögen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachtes Ertragswertverfahren Junges Betriebsvermögen – v13578

Innerhalb von zwei Jahren vor dem Bewertungsstichtag **eingelegte (nicht: angeschaffte)** Wirtschaftsgüter (sog. **junges Betriebsvermögen**), die nicht bereits nach § 200 Abs. 2 und 3 BewG (d. h. im Ergebnis **betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter, die keine Beteiligungen sind**) neben dem Ertragswert mit ihrem gemeinen Wert anzusetzen sind, und mit diesen im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Schulden werden neben dem Ertragswert mit dem eigenständig zu ermittelnden gemeinen Wert angesetzt, wenn sie am Bewertungsstichtag ihrem Wert nach noch vorhanden und nicht wieder entnommen oder ausgeschüttet worden sind (§ 200 Abs. 4 BewG), „**Nettowert des jungen Betriebsvermögens**“. Sofern es sich dabei um Grundbesitz handelt, für den ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG festzustellen ist, ist dieser mit dem auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert anzusetzen.

Unmittelbar mit diesen Wirtschaftsgütern **im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge** sind bei der Ermittlung der jeweiligen Betriebsergebnisse nach **§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f und Nr. 2 Buchst. f BewG** zu korrigieren. Junges Betriebsvermögen kann zwar deckungsgleich mit dem jungen Verwaltungsvermögen sein, muss aber nicht.



HINWEIS

*Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Formulierungen in § 200 Abs. 4 BewG und § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG. § 200 Abs. 4 BewG spricht von **eingelegten** Wirtschaftsgütern, während in § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG von **zuzurechnendem** Verwaltungsvermögen die Rede ist. Der Begriff des jungen Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG ist also wesentlich weiter gefasst. Markieren Sie sich diese Unterscheidung.*

► Beispiel:

Im Jahr vor der Übertragung des Betriebs wird ein Grundstück in den Betrieb eingelegt, das als neuer Parkplatz für den betrieblichen Fuhrpark dient. Das bisher für diese Zwecke genutzte Grundstück steht nicht mehr zur Verfügung, da der Pachtvertrag ausgelaufen war.

Das Grundstück stellt betriebsnotwendiges Vermögen dar. Es wurde jedoch innerhalb von zwei Jahren vor dem Bewertungsstichtag eingelegt, so dass das Grundstück als junges Betriebsvermögen (§ 200 Abs. 4 BewG) mit seinem gemeinen Wert (Grundbesitzwert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG) gesondert neben dem Ertragswert des betriebsnotwendigen Vermögens anzusetzen ist. Wären neben dem Grundstück damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Schulden ebenfalls in den Betrieb eingelegt worden, würden diese den gemeinen Wert des Grundstücks entsprechend ihrem Valutastand am Bewertungsstichtag mindern (= Nettowert des jungen Betriebsvermögens). Die aus den Schulden resultierenden Zinsen (Betriebsausgaben) wären nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG dem Gewinn wieder hinzuzurechnen.

Nach R B 200 Abs. 5 S. 5 ErbStR handelt es sich bei einem bloßen Aktiv- oder Aktiv-/Passivtausch nicht um einen Fall im Sinne des § 200 Abs. 4 BewG, weil dem Vorgang keine Einlage zugrunde liegt. Befindet sich ein eingelegtes Wirtschaftsgut im Sinne des § 200 Abs. 4 BewG am Bewertungsstichtag nicht mehr im Betriebsvermögen, sondern ein Wirtschaftsgut, das an dessen Stelle getreten ist (Surrogat), muss das Surrogat mit dem Wert am Bewertungsstichtag angesetzt werden (ggf. mit einem niedrigeren oder höheren Wert als dem Wert des Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Einlage), vgl. R B 200 Abs. 5 S. 6 ErbStR. Wurde das eingelegte Wirtschaftsgut nach der Einlage bis zum Besteuerungszeitpunkt wieder entnommen oder hat es sich verbraucht, ist das Wirtschaftsgut nicht anzusetzen, vgl. R B 200 Abs. 5 S. 7 ErbStR.

4.2.4 Ermittlung des Jahresertrages

Der Unternehmenswert ist nach dem vEWV grundsätzlich zukunftsbezogen zu ermitteln. Für die Ermittlung des zukünftig nachhaltig zu erzielenden Jahresertrages bietet der in der Vergangenheit tatsächlich erzielte Durchschnittsertrag eine Beurteilungsgrundlage (§ 201 Abs. 1 S. 2 BewG). Der Durchschnittsertrag ist nach § 201 Abs. 2 S. 1 BewG regelmäßig aus den Betriebsergebnissen **der letzten drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre** herzuleiten. Sonderfälle regelt § 201 Abs. 3 BewG.

Umfasst der dreijährige Ermittlungszeitraum bei einer **Neugründung** zu Beginn ein Rumpfwirtschaftsjahr, ist nach R B 201 Abs. 4 S. 1 ErbStR regelmäßig nicht das Betriebsergebnis des Rumpfwirtschaftsjahrs, sondern das volle Betriebsergebnis des letzten, noch nicht abgelaufenen Wirtschaftsjahrs einzubeziehen. Die Berücksichtigung des Rumpfwirtschaftsjahrs unterbleibt, da in diesem (nicht vollen) Jahr kein repräsentativer Jahresertrag vorliegt. Zudem ist das noch nicht abgelaufene Wirtschaftsjahr für die Prognose des zukünftig nachhaltig erzielbaren Jahresertrags von Bedeutung, da es als das jüngste Jahr am ehesten die Ertragskraft des noch recht jungen Unternehmens widerspiegelt und gleichzeitig am weitesten entfernt vom Unternehmensbeginn und den damit verbundenen Anlaufkosten ist.

► Beispiel:

Anteile an der A-OHG werden im Dezember 04 schenkweise übertragen. Die A-OHG wurde Juni 01 gegründet. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Ermittlungszeitraum des vEWV umfasst grundsätzlich die letzten drei abgelaufenen Wirtschaftsjahre 01 bis 03. Aufgrund der Neugründung der A-OHG in 01 ist das nicht repräsentative Rumpfwirtschaftsjahr 01 nicht zu berücksichtigen. Vielmehr umfasst der Ermittlungszeitraum gem. R B 201 Abs. 4 ErbStR die abgelaufenen Wirtschaftsjahre 02 und 03 sowie das noch nicht abgelaufene Wirtschaftsjahr 04 (wegen besonderer Bedeutung für die Herleitung des Jahresertrags).

Bei Umwandlungen, Einbringungen oder Umstrukturierungen ist von den früheren Betriebsergebnissen der Gesellschaft auszugehen. Änderungen des Jahresertrages durch die Rechtsformänderung sind bei den früheren Betriebsergebnissen entsprechend zu korrigieren, § 201 Abs. 3 S. 2 und 3 BewG, R B 201 Abs. 2 S. 5 ErbStR.



4.2.4.1 Betriebsergebnis

Ausgangswert für die Durchschnittserträge ist gem. § 202 Abs. 1 S. 1 BewG der (Bilanz-) **Gewinn i. S. v. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG**. Somit sind die ertragsteuerlichen und oft fiskalisch motivierten Bilanzierungsvorschriften über die Rechengröße des Jahresertrages auch für die Bewertung für Zwecke der Erbschaftsteuer maßgebend. Außerbilanzmäßige Zu- und Abrechnungen nehmen aufgrund der Definition des Ausgangswertes keinen Einfluss auf den Durchschnittsertrag. Maßgebend ist gem. R B 202 Abs. 1 S. 3 ErbStR das **ertragsteuerlich zutreffende**, nicht das tatsächliche Ergebnis. Bei **Kapitalgesellschaften** ist der Ausgangswert noch um Gewinnausschüttungen zu erhöhen und um Einlagen zu mindern.

Bei einem Anteil am Betriebsvermögen einer **Personengesellschaft** (§ 97 Abs. 1a BewG) bleiben die Ergebnisse aus den Sonderbilanzen und den Ergänzungsbilanzen unberücksichtigt, § 202 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BewG, R B 202 Abs. 1 S. 2 ErbStR.

Bei **nicht bilanzierenden** Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen ist Ausgangswert der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (§ 202 Abs. 2 BewG).

4.2.4.2 Korrektur der Betriebsergebnisse



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Modifikationen beim vereinfachten Ertragswertverfahren – v13579

Der Ausgangswert des einzelnen Betriebsergebnisses ist hinsichtlich solcher Vermögensminderungen oder Vermögensmehrungen zu korrigieren, die einmalig sind oder den künftig nachhaltig erzielbaren Jahresertrag nicht beeinflussen. Folgende **Hinzurechnungen** und **Kürzungen** sind gem. § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 u. 2 BewG vorzunehmen:

	Position	Grund der Hinzurechnung
a)	Investitionsabzugsbeträge, Sonder-AfA/ erhöhte AfA, Bewertungsabschläge, Zuführung zu steuerfreien Rücklagen, Teilwertabschreibungen	nur die normale AfA soll das Betriebsergebnis mindern, da es sich bei außergewöhnlicher AfA/Bewertungsabschlägen nur um steuerliche Verluste handelt
b)	AfA auf Geschäfts-/Firmenwert oder firmenwertähnliche Wirtschaftsgüter	keine Berücksichtigung nur steuerlicher Verluste
c)	einmalige Veräußerungsverluste sowie außerordentliche Aufwendungen	nur das nachhaltig erzielbare Betriebsergebnis soll Berechnungsgrundlage sein
d)	im Gewinn nicht enthaltene Investitionszulagen , soweit in Zukunft mit weiteren Investitionen in gleichem Umfang gerechnet werden kann	nur das nachhaltig erzielbare Betriebsergebnis soll Berechnungsgrundlage sein
e)	Ertragsteueraufwand (KSt, SolZ, GewSt)	nach § 202 Abs. 3 BewG erfolgt ein pauschaler Abzug des Ertragsteueraufwandes i. H. v. 30 % des positiven modifizierten Betriebsergebnisses. Der Abzug erfolgt rechtsformneutral und ist auch bei der Bewertung von Einzelunternehmen und Personengesellschaften vorzunehmen.

	Position	Grund der Hinzurechnung
f)	Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögen i. S. v. § 200 Abs. 2 und 4 sowie übernommene Verluste aus Beteiligungen i. S. v. § 200 Abs. 2 bis 4 BewG. Hierzu gehören nicht Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit Anteilen an Kapitalgesellschaften i. S. des § 200 Abs. 3 BewG, die den Wert des die Beteiligung haltenden Unternehmens zutreffend mindern. Bei Beteiligungen an Personengesellschaften i. S. des § 200 Abs. 3 BewG werden wegen der Qualifizierung der Schulden als Sonderbetriebsvermögen bei der Personengesellschaft damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen im Ergebnis der Personengesellschaft berücksichtigt und sind deshalb bei der Korrektur des Betriebsergebnisses nicht hinzuzurechnen; denn sie werden durch die Hinzurechnung des übernommenen Verlustes aus der Beteiligung nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f 2. Halbsatz BewG oder der Kürzung der Erträge aus der Beteiligung nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. f BewG berücksichtigt, vgl. R B 202 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 Buchst. f S. 2 – 4 ErbStR. Hinzuzurechnen sind bei Kapitalgesellschaften die verdeckten Gewinnausschüttungen, vgl. R B 202 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 ErbStR.	siehe Erläuterung zu § 200 Abs. 2 bis 4 BewG



	Position	Grund der Kürzung
a)	gewinnerhöhende Auflösungsbeträge steuerfreier Rücklagen sowie Gewinne aus der Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 und Nr. 2 S. 3 EStG	keine Berücksichtigung eines nur steuerlichen Gewinnes
b)	einmalige Veräußerungsgewinne sowie außerordentliche Erträge	nur das nachhaltig erzielbare Betriebsergebnis soll Berechnungsgrundlage sein
c)	im Gewinn enthaltene Investitionszulagen , soweit in Zukunft nicht mit weiteren zulagebegünstigten Investitionen in gleichem Umfang gerechnet werden kann	nur das nachhaltig erzielbare Betriebsergebnis soll Berechnungsgrundlage sein
d)	angemessener (!) Unternehmerlohn , soweit ein solcher bisher nicht berücksichtigt worden ist. Die Höhe wird nach der Vergütung bestimmt, die eine nicht beteiligte Geschäftsführung erhalten würde. Neben dem Unternehmerlohn kann auch fiktiver Lohnaufwand für bislang unentgeltlich tätige Familienangehörige des Eigentümers berücksichtigt werden	damit soll ein Fremdvergleich geschaffen sowie Rechtsformneutralität hergestellt werden; maßgeblich für die Gehaltsbemessung werden anerkannte Gehaltsstudien wie z. B. Kienbaum sein, aber auch von der Finanzverwaltung aufgestellte Grundsätze (z. B. OFD Karlsruhe, Verfügung vom 17.4.2001 –S 2742 A –St 331)
e)	Erträge aus der Erstattung von Ertragsteuern (KSt, SolZ, GewSt)	siehe Erläuterung zur Hinzurechnung nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. e BewG
f)	Erträge im Zusammenhang mit Vermögen i. S. v. § 200 Abs. 2 bis 4 BewG	siehe vorstehende Erläuterung zu den Positionen des § 200 Abs. 2 bis 4 BewG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachtes Ertragswertverfahren Unternehmerlohn als Modifikation – v13580

Hinzuzurechnen oder abzuziehen sind nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BewG auch **sonstige wirtschaftlich nicht begründete Vermögensminderungen oder -erhöhungen** mit Einfluss auf den zukünftig nachhaltig zu erzielenden Jahresertrag und mit gesellschaftsrechtlichem Bezug, soweit sie nicht bereits nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BewG berücksichtigt wurden (z. B. die Zahlung eines überhöhten Unternehmerlohns). Hierzu zählen nach R B 202 Abs. 3 S. 2 Nr. 3 ErbStR auch solche Vermögensminderungen oder -erhöhungen, die mit Angehörigen des Unternehmers oder Gesellschafters oder sonstigen diesen nahe stehenden Personen im Zusammenhang stehen.

► Beispiele:

Überlassung eines Grundstücks durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft gegen zu niedrige Miete/Pacht, verdeckte Gewinnausschüttung bei Kapitalgesellschaften, Zahlung eines „Gehalts“ an ein nicht tätiges Familienmitglied.

Die in § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BewG genannten Vermögensminderungen oder -erhöhungen müssen nicht notwendig in einem bilanzierungsfähigen Wirtschaftsgut bestehen. Eine Korrektur nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BewG hat allerdings nur in den Fällen zu erfolgen, in denen der Vorgang nicht bereits als Einlage oder Entnahme in dem Gewinn gem. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG enthalten ist, der den Ausgangswert für den Ertragswert bildet. Andernfalls wäre der Vorgang doppelt erfasst.



HINWEIS

Aufgrund der Rechtsformneutralität gelten für Zwecke des vEWV die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung auch für Einzelunternehmen und Personengesellschaften.

Auch bei **nicht bilanzierenden** Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen sind die in § 202 Abs. 1 BewG genannten Hinzurechnungen und Kürzungen vorzunehmen (z. B. Abschreibungen auf einen entgeltlich erworbenen Praxiswert, einmalige Veräußerungsverluste bzw. Veräußerungsgewinne, der Betriebsausgabenabzug bzw. Betriebseinnahmen nach § 6c EStG oder nach R 6.6 EStR, Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzungen gem. § 7 Abs. 1 S. 7 EStG oder Sonderabschreibungen).

Zur **Abgeltung des Ertragsteueraufwandes** ist gem. § 202 Abs. 3 BewG ein **positives** Betriebsergebnis nach § 202 Abs. 1 oder 2 BewG pauschal um **30 %** zu mindern. Aufgrund der typisierenden Vorgehensweise ist es nach R B 202 Abs. 5 ErbStR in der Regel nicht zu beanstanden, wenn die aus dem Bereich der gewerblichen Unternehmen vorliegende Steuerpauschale in Höhe von 30 % auch bei einem im vEWV ermittelten Wert für ein der Ausübung eines freien Beruf dienenden Vermögens abgezogen wird.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vereinfachtes Ertragswertverfahren Steuern als Modifikation – v13581

Kapitalisierungsfaktor

Gem. § 203 Abs. 1 BewG beträgt der Kapitalisierungsfaktor 13,75. Der Kapitalisierungsfaktor ist nach R B 203 S. 3 ErbStR nur im vEWV anzuwenden. Er gilt nicht, wenn der gemeine Wert unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten in einer anderen anerkannten, auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode ermittelt wird.

► Übungsfall:

Zu bewerten ist eine 50%ige Beteiligung an einer GmbH (Nennkapital 100.000 €), deren Unternehmensgegenstand die Herstellung von Druckereimaschinen ist. Die Betriebsräume der GmbH sind gemietet, die GmbH ist jedoch Eigentümerin eines Mietwohngrundstückes, dessen Wohneinheiten ausschließlich an fremde Dritte vermietet sind. Die jährlichen Mieteinnahmen daraus betragen 60.000 €, die jährlichen Haus- und Finanzierungskosten 12.000 €. Das Mietwohngrundstück ist noch mit 250.000 € fremdfinanziert. Der für das Mietwohngrundstück zum Bewertungsstichtag gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG festgestellte Grundbesitzwert beträgt 1.600.000 €.

Der Gewinn gem. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG der letzten drei abgelaufenen Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungsstichtag 01, 02 und 03 beträgt 170.000 €, 130.000 € und 240.000 €. In den Ergebnissen ist jeweils eine unzulässige Abschreibung von jeweils 10.000 € enthalten. Im Wirtschaftsjahr 01 wurde eine Sonder-AfA von 5.000 € geltend gemacht. Der Ertragsteueraufwand betrug 01: 109.485 €, 02: 85.155 € und 03: 152.075 €.

Der gemeine Wert des GmbH-Anteils kann im vEWV ermittelt werden (§ 11 Abs. 2 S. 4 BewG, § 199 Abs. 1 BewG). Gründe, die dabei für ein offensichtlich unzutreffendes Ergebnis sprechen, sind nicht ersichtlich (R B 199.1 Abs. 3 S. 2 ErbStR), eine anderweitige Wertermittlung ist nicht erfolgt.

Grundlage für die Bewertung im vEWV ist nach § 201 Abs. 1 S. 1 BewG der künftig nachhaltig erzielbare Jahresertrag, der aus dem in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Durchschnittsertrag abgeleitet wird (§ 201 Abs. 2 S. 1 BewG). Hierzu sind die Betriebsergebnisse der letzten drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre 01 bis 03 heranzuziehen und nach § 202 Abs. 1 BewG entsprechend zu korrigieren.



Das Mietwohngrundstück (MWG) stellt nicht betriebsnotwendiges Vermögen i. S. d. § 200 Abs. 2 BewG dar, da es sich ohne Beeinträchtigung der eigentlichen Unternehmenstätigkeit und ohne Einschränkungen für die operative Geschäftstätigkeit aus der GmbH herauslösen lässt. Das MWG ist daher neben dem Ertragswert mit dem eigenständig ermittelten gemeinen Wert, d. h. mit dem nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG festgestellten Grundbesitzwert anzusetzen. Maßgeblich ist jedoch der Nettowert, so dass der Grundbesitzwert um die mit dem MWG im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Schulden zu mindern ist.

Die Betriebsergebnisse sind zum einen um die als Betriebsausgaben gebuchten Aufwendungen für das MWG (§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG) zu erhöhen und zum anderen um die aus dem MWG erzielten Mieteinnahmen (§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. f BewG) zu mindern:

Position	01	02	03
Ausgangswert § 202 Abs. 1 S. 1 BewG, § 4 Abs. 1 S. 1 EStG	170.000	130.000	240.000
Korrektur unzulässige Abschreibung, R B 202 Abs. 1 S. 3 EStG	10.000	10.000	10.000
<u>Hinzurechnungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BewG:</u>			
a) Sonder-Afa	5.000		
e) Ertragsteueraufwand	109.485	85.155	152.075
f) Aufwendungen i. V. m. § 200 Abs. 2 BewG, Haus- und Finanzierungskosten	12.000	12.000	12.000
<u>Kürzungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BewG:</u>			
f) Erträge i. V. m. § 200 Abs. 2 BewG, Mieterträge	<u>./ 60.000</u>	<u>./ 60.000</u>	<u>./ 60.000</u>
Zwischensumme	246.485	177.155	354.075
Steuerpauschale, § 202 Nr. 3 BewG, 30 %	<u>./ 73.946</u>	<u>./ 53.147</u>	<u>./ 106.223</u>
Betriebsergebnisse	172.539	124.008	247.852
Summe der Betriebsergebnisse		544.399	
/3 = Durchschnittsertrag § 201 Abs. 2 S. 3 u. 4 BewG		181.466	
Durchschnittsertrag 181.466 € x 13,75		2.495.157 €	
gemeiner Wert Grundstück	1.600.000 €		
Schulden i. V. m. Grundstück	<u>./ 250.000 €</u>		
		<u>1.350.000 €</u>	
Wert des Betriebsvermögens		3.845.157 €	
zu bewertender Anteil 50 % gem. 97 Abs. 1b S. 1 BewG		1.922.578 €	

Ein Paketzuschlag ist im vEWV nicht vorzunehmen (vgl. R B 11.8 Abs. 2 S. 3 ErbStR), obwohl ein Anteil von mehr als 25 % an der GmbH vorliegt.



PRÜFUNGSTIPP

Ist Gegenstand der Prüfungsaufgabe eine Bewertung im vEWV, sollten Sie nach der Einführung zunächst Ausführungen zu den Wirtschaftsgütern i. S. d. § 200 Abs. 2 bis 4 BewG machen. In der darauffolgenden tabellarischen Berechnung des Ertragswertes können Sie dann für die Hinzurechnungen/Kürzungen nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f bzw. Nr. 2 Buchst. f BewG auf die vorhergehenden Ausführungen zurückgreifen.

5. Substanzwert (Mindestwert)



PRÜFUNGSTIPP

Die Ermittlung des Substanzwertes war Gegenstand der schriftlichen Prüfung 2017, 2018, sowie 2020 bis 2023.

Der im vEWV ermittelte Wert darf den Substanzwert nicht unterschreiten, § 11 Abs. 2 S. 3 BewG (Mindestwert). Der Substanzwert ist nach R B 11.5 Abs. 1 ErbStR als **Mindestwert** nur anzusetzen, wenn der gemeine Wert nach dem vEWV mit einem Gutachterwert (Ertragswertverfahren oder andere im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke übliche Methode) ermittelt wird. Der Ansatz des Substanzwerts als Mindestwert ist ausgeschlossen, wenn der gemeine Wert aus tatsächlichen Verkäufen unter fremden Dritten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr abgeleitet wird (R B 11.5 Abs. 1 S. 2 ErbStR).

In die Ermittlung des Substanzwerts sind dem Grunde nach alle Wirtschaftsgüter einzubeziehen, die nach §§ 95 bis 97 BewG am Bewertungsstichtag zum Betriebsvermögen gehören. Bei Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften i. S. der §§ 95 bis 97 BewG richtet sich der Umfang des Betriebsvermögens somit nach der Zugehörigkeit der Wirtschaftsgüter zum **ertragsteuerlichen Betriebsvermögen** am Bewertungsstichtag (vgl. R B 11.5 Abs. 3 ErbStR). Aktive und passive Wirtschaftsgüter gehören selbst dann dem Grunde nach zum ertragsteuerlichen Betriebsvermögen, wenn für sie ein steuerliches Aktivierungs- oder Passivierungsverbot besteht. So ist eine handelsrechtlich gebotene Rückstellung (z. B. eine Drohverlustrückstellung), die steuerlich nicht passiviert werden darf (vgl. § 5 Abs. 4a EStG), bei der Ermittlung des Substanzwerts gleichwohl anzusetzen.

Zum Betriebsvermögen gehören auch selbst geschaffene oder entgeltlich erworbene **immaterielle Wirtschaftsgüter** (z. B. Patente, Lizenzen, Warenzeichen, Markenrechte, Konzessionen, Bierlieferrechte). Nach R B 11.5 Abs. 3 S. 5 ErbStR sind geschäftswert-, firmenwert- oder praxiswertbildende Faktoren, denen ein **eigenständiger Wert** zugewiesen werden kann (z. B. Kundenstamm, Know-how), mit einzubeziehen, unabhängig davon, ob sie selbst geschaffen oder entgeltlich erworben wurden.



HINWEIS

*Im Hinblick auf die Einbeziehung eines Firmenwertes bei der Ermittlung des Substanzwertes ist Folgendes zu beachten: Zu erfassen sind nur solche immateriellen Wirtschaftsgüter, denen ein **eigenständiger Wert** zugewiesen werden kann, bspw. Patente, Lizenzen, Warenzeichen, Markenrechte, Konzessionen, Bierlieferrechte. Darüber hinaus sind solche Faktoren zu erfassen, die den Geschäftswert bilden und die einer eigenständigen Bewertung zugänglich sind (z. B. Kundenstamm, Know-how). Der darüberhinausgehende Geschäfts- oder Firmenwert bleibt im Rahmen des Substanzwerts unberücksichtigt, denn in ihm drückt sich gerade der Unterschied zwischen dem reinen Substanzwert und den Ertragsaussichten aus (vgl. Moench, ErbSt-Kommentar § 12 II. 1 Rz. 18).*

Rücklagen und Ausgleichsposten mit Rücklagencharakter sind nach R B 11.5 Abs. 4 ErbStR im Allgemeinen nicht abzugsfähig, weil sie Eigenkapitalcharakter haben (vgl. § 103 Abs. 3 BewG). Dazu gehören z. B. Rücklagen nach § 6b EStG, Rücklagen für im Voraus gewährte Zuschüsse für Anlagegüter, Rücklagen zur Übertragung stiller Reserven bei Ersatzbeschaffung, die Ausgleichsposten nach § 14 KStG (Ausgleichsposten für Minder- und Mehrabführungen der Organgesellschaft an den Organträger), die Bildung eines Ausgleichsposten bei Entnahmen nach § 4 Abs. 1 S. 3 EStG sowie die Luftposten nach § 20 UmwStG.



Die zum Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze sowie die zum Betriebsvermögen gehörenden Schulden und sonstigen Abzüge sind bei der Ermittlung des Substanzwerts mit dem **gemeinen Wert** zu bewerten (§ 11 Abs. 2 S. 3 BewG). Dabei sind Grundbesitz, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BewG festzustellen ist, mit dem auf den Bewertungsstichtag **festgestellten Wert anzusetzen** (vgl. R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR).

Wirtschaftsgüter des **beweglichen, abnutzbaren Anlagevermögens** sind grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Gem. R B 11.5 Abs. 7 S. 2 ErbStR können sie aus Vereinfachungsgründen mit **30 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten** angesetzt werden, wenn dies nicht zu unzutreffenden Ergebnissen führt.

► **Beispiel:**

Die ursprünglichen Anschaffungskosten des Fuhrparks haben 100.000 € betragen. Im Sachverhalt ist der gemeine Wert des Fuhrparks mit 60.000 € angegeben. In diesem Fall ist der Fuhrpark mit 60.000 € anzusetzen. Wäre der gemeine Wert nicht angegeben, kann der Fuhrpark mit 30 % der ursprünglichen Anschaffungskosten, also 30.000 € angesetzt werden.



PRÜFUNGSTIPP

Zur Anwendung der Vereinfachungsregel müssen die erforderlichen Angaben (ursprüngliche Anschaffungskosten) im Sachverhalt enthalten sein. Andernfalls müssen die gemeinen Werte vorgegeben sein.

Wirtschaftsgüter des **Umlaufvermögens** sind mit ihren **Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungskosten** zum Bewertungsstichtag anzusetzen. Dabei ist die Ermittlung ihres Werts auch nach der retrograden Methode (Rückrechnung vom voraussichtlichen Verkaufspreis) möglich. Auf Grund der Verbrauchsfolgefiktion des Lifo-Verfahrens gebildete stille Reserven sind bei der Ermittlung des Substanzwertes anzusetzen (vgl. R B 11.5 Abs. 8 ErbStR). Diese sind z. B. denkbar, wenn die Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens in der Vergangenheit geringer waren als die Anschaffungskosten der zuletzt erworbenen Wirtschaftsgüter.

Bilanzposten	Ansatz	ErbStR
selbstgeschaffene immaterielle WG	gemeiner Wert	R B 11.5 Abs. 3 S. 4 ErbStR
entgeltl. erworbene immaterielle WG	gemeiner Wert	R B 11.5 Abs. 3 S. 4 ErbStR
Geschäfts- oder Firmenwert	kein Ansatz	R B 11.5 Abs. 3 S. 4 ErbStR
Rücklagen/Ausgleichsposten	kein Ansatz	R B 11.5 Abs. 4 ErbStR
Sonstige Aktiva/Passiva	gemeiner Wert	R B 11.5 Abs. 5 S. 1 ErbStR
Grundbesitz	Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG	R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR
Betriebsvermögen	Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BewG	R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR
Anteile an Kapitalgesellschaften	Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG	R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR
Erfindungen u. Urheberrechte	Kapitalwert	R B 11.5 Abs. 6 ErbStR
bewegliches abnutzbares Anlagevermögen	gemeiner Wert bzw. vereinfacht 30 % der ursprünglichen HK/AK	R B 11.5 Abs. 7 ErbStR
Umlaufvermögen	Wiederbeschaffungskosten/WHK	R B 11.5 Abs. 8 ErbStR

► **Übungsfall:**

Zu bewerten ist ein Schreinereibetrieb. Die Werkstatt ist in eigenen Räumen untergebracht, darüber befindet sich die eigene Privatwohnung des Betriebsinhabers. Die Flächenverteilung beträgt 40 % betriebliche Nutzung und 60 % private Nutzung. Die **betrieblichen** Baukosten sind noch mit 50.000 € fremdfinanziert. Der Grundbesitzwert des gesamten Grundstückes beträgt im Besteuerungszeitpunkt 700.000 €, die gemeinen Werte der übrigen aktiven Wirtschaftsgüter belaufen sich am Bewertungsstichtag auf 450.000 €. Den Aktivwerten stehen Schulden (inkl. betriebl. Baukostendarlehen) und sonstige Abzüge (Rückstellungen etc.) i. H. v. 350.000 € gegenüber.

Die Gewinne bzw. Verluste der letzten drei abgelaufenen Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungsstichtag 01, 02 und 03 betragen 100.000 €, 110.000 € und ./.. 10.000 €. Im Gewinn 01 ist ein einmaliger Veräußerungsgewinn in Höhe von 10.000 € aus dem Verkauf einer automatischen Hobelmaschine enthalten. Der Gewerbesteueraufwand betrug 01: 11.500 €, 02: 9.200 € und 03: 500 €. Der Gehaltsaufwand für einen angestellten Schreinermeister/Betriebsleiter würde p. a. 45.000 € betragen.

Nach § 12 Abs. 5 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BewG ist das gewerbliche Betriebsvermögen mit dem auf den Bewertungsstichtag nach § 11 ErbStG festzustellenden Wert anzusetzen. Nach § 157 Abs. 5 BewG ist der Betriebsvermögenswert nach den tatsächlichen und den Wertverhältnissen auf den Bewertungsstichtag festzustellen und nach Maßgabe des § 109 Abs. 1 BewG i. V. m. § 11 Abs. 2 BewG zu ermitteln. Die Bewertung kann gem. § 11 Abs. 2 S. 2 BewG mangels Ableitung aus einem Verkauf unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten nach dem vEWV der §§ 199 ff. BewG erfolgen.

Gründe, die dabei für ein offensichtlich unzutreffendes Ergebnis sprechen, sind nicht ersichtlich, eine andere Wertermittlung ist nicht erfolgt.

Grundlage für die Bewertung im vEWV ist nach § 201 Abs. 1 S. 1 BewG der künftig nachhaltig erzielbare Jahresertrag, der aus dem in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Durchschnittsertrag abgeleitet wird (§ 201 Abs. 1 S. 2 BewG). Hierzu sind die Betriebsergebnisse der letzten drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre 01 bis 03 heranzuziehen und nach § 202 Abs. 1 BewG entsprechend zu korrigieren, § 202 Abs. 1 S. 2 BewG.



Position	01	02	03
Ausgangswert § 202 Abs. 1 S. 1 BewG: § 4 Abs. 1 S. 1 EStG	100.000	110.000	./ 10.000
Hinzurechnungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BewG			
e) Ertragsteueraufwand	11.500	9.200	500
Kürzungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BewG			
b) einmaliger Veräußerungsgewinn	./ 10.000		
d) angemessener Unternehmerlohn	./ 45.000	./ 45.000	./ 45.000
Zwischensumme	56.500	74.200	./ 54.500
Steuerpauschale: 30 % der modifizierten positiven Betriebsergebnisse, § 202 Abs. 3 BewG	./ 16.950	./ 22.260	./ 0
maßgebliche Betriebsergebnisse	39.550	51.940	./ 54.500
Gesamtsumme der Betriebsergebnisse		36.990	
/3 = Durchschnittsertrag, § 201 Abs. 2 S. 3 u. 4 BewG		12.330	
Durchschnittsertrag 12.330 € × 13,75 =			169.537 €
Der Ertragswert ist mit dem Substanzwert nach § 11 Abs. 2 S. 3 BewG als Wertuntergrenze zu vergleichen:			
betrieblicher Anteil am gemeinen Wert des Grundstücks, 40 % v. 700.000 €			280.000 €
gemeine Werte der übrigen aktiven Wirtschaftsgüter			450.000 €
gemeine Werte der Schulden und sonstigen Abzüge			./ 350.000 €
Substanzwert nach § 11 Abs. 2 S. 3 BewG			380.000 €
Da der im vEWV ermittelte gemeine Wert unterhalb des Substanzwerts liegt, ist gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG der Substanzwert i. H. v. 380.000 € anzusetzen.			



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundsätze des Substanzwertverfahrens – v13582

6. Ermittlung des Substanzwerts bei abweichendem Bewertungsstichtag



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Substanzwert bei abweichendem Bewertungsstichtag – v13385

Das Vermögen einer Kapitalgesellschaft bzw. das Betriebsvermögen eines EU, freien Berufes oder einer Personengesellschaft ist bei der Ermittlung des Substanzwerts mit dem **gemeinen Wert zum Bewertungsstichtag** zugrunde zu legen (R B 11.6 Abs. 1 ErbStR für Kapitalgesellschaften bzw. R B 109.3 Abs. 1 ErbStR für EU/freien Beruf/Personengesellschaft). Fallen Steuerentstehungszeitpunkt und der Schluss des Wirtschaftsjahres, auf den der regelmäßige jährliche Abschluss erstellt wird, auseinander, kann aus Vereinfachungsgründen der Wert des Vermögens zum Bewertungsstichtag aus der auf den Schluss des letzten vor dem Bewertungsstichtag endenden Wirtschaftsjahrs erstellten Vermögensaufstellung abgeleitet werden, wenn kein Zwischenabschluss erstellt wurde und dies im Einzelfall nicht zu unangemessenen Ergebnissen führt (vgl. R B 11.6 Abs. 2 ErbStR bzw. R B 109.3 Abs. 2 ErbStR).



PRÜFUNGSTIPP

Die Ermittlung des Substanzwertes bei abweichendem Bewertungsstichtag war Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2018, 2020, 2021, 2023 und 2024.

Wird von der Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht, ist zunächst der Saldo der gemeinen Werte für die Wirtschaftsgüter, sonstigen aktiven Ansätze, Schulden und sonstigen Abzüge am Abschlusszeitpunkt zu bilden, die bei der Ermittlung des Substanzwerts anzusetzen sind (**Ausgangswert**). Aus dem Ausgangswert ist der Wert des Vermögens auf den Bewertungsstichtag unter Berücksichtigung der bis zum Bewertungsstichtag eingetretenen Veränderungen abzuleiten. Als Korrekturen kommen nach R B 11.6 Abs. 3 bzw. R B 109.3 Abs. 3 ErbStR insbesondere in Betracht:

- Hinzurechnung des Gewinns bzw. Abrechnung des Verlusts, der auf den Zeitraum vom letzten Bilanzstichtag bis zum Bewertungsstichtag entfällt. Dabei ist vom Gewinn laut Steuerbilanz auszugehen. Der Gewinn oder Verlust ist zu korrigieren, soweit darin Abschreibungen (Normal-AfA, erhöhte AfA, Sonderabschreibungen, Teilwertabschreibungen) oder Aufwendungen auf betrieblichen Grundbesitz (Grund und Boden, Betriebsgebäude, Außenanlagen, sonstige wesentliche Bestandteile und Zubehör) enthalten sind, die das Ergebnis gemindert haben, aber mit dem Wertansatz der Betriebsgrundstücke (Grundbesitzwert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG) abgegolten sind. Gewinn oder Verlust und Abschreibungen oder andere Aufwendungen bis zum Bewertungsstichtag sind, soweit dies nicht im Einzelfall zu unangemessenen Ergebnissen führt, zeitanteilig aus den entsprechenden Jahresbeträgen zu berechnen;

► **Beispiel (s. H B 11.6 Bsp. 3):**

Für ein Gebäude sind Erhaltungsaufwendungen angefallen für den Anstrich von Fenstern. Im Rahmen der Grundbesitzbewertung führen solche Aufwendungen nicht zu einer Erhöhung des Grundbesitzwertes (es sei denn, es handelt sich um eine durchgreifende Modernisierung). Dennoch sind die Aufwendungen mit dem Ansatz des Grundbesitzwertes, der auf den Besteuerungszeitpunkt festgestellt wird, abgegolten. Der anteilige Gewinn bzw. Verlust ist um diese Aufwendungen zu korrigieren.

- Berücksichtigung von Vermögensänderungen infolge von Veräußerung oder Erwerb von Anlagevermögen, insbesondere von Betriebsgrundstücken, Wertpapieren, Anteilen und Genussscheinen von Kapitalgesellschaften und Beteiligungen an Personengesellschaften, soweit sie sich nicht bereits ausgewirkt haben;

Bei Kapitalgesellschaften ergänzend:

- Vermögensabfluss durch Gewinnausschüttungen;
- Vermögenszuführungen oder -abflüsse infolge von Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen;
- Vermögenszuführungen durch verdeckte Einlagen.



► **Beispiel:**

Zu bewerten ist ein Einzelunternehmen. Der zutreffend ermittelte Ausgangswert auf den letzten Bilanzstichtag zum 31.12.01 beträgt 345.000 €. Bewertungsstichtag ist der 31.3.02. Der Gewinn lt. Steuerbilanz für das Wirtschaftsjahr 02 beträgt 120.000 €. Darin enthalten ist eine Abschreibung auf ein Betriebsgebäude in Höhe von 17.600 €. Ferner sind Erhaltungsaufwendungen (Anstrich der Fenster) in Höhe von 9.500 € enthalten.

Aus der Veräußerung eines Betriebsgrundstücks im Februar 02 ist ein Veräußerungsgewinn von 34.700 € entstanden und im Ergebnis enthalten.

Ausgangswert 31.12.01	345.000 €
<u>Hinzu- und Abrechnungen:</u>	
Gewinn des Wj's, in den der Bewertungsstichtag fällt (R B 109.3 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 ErbStR)	120.000 €
Abschreibung (R B 109.3 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 ErbStR)	17.600 €
Erhaltungsaufwendungen Grundstück (R B 109.3 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 ErbStR)	9.500 €
Veräußerungsgewinn	./ 34.700 €
Korrigierter Gewinn	112.400 €
Anteilig für die Zeit vom 1.1.02 bis 31.3.02, $\frac{3}{12}$	28.100 €
Substanzwert zum Bewertungsstichtag 31.3.02	373.100 €

Hinweis zur Berechnung:

Ein Grundstück, das zwischen letzter Bilanz (hier zum 31.12.01) und Bewertungsstichtag (hier 31.3.02) veräußert wird, muss aus der Vermögensaufstellung, die aus der Bilanz zum 31.12.01 erstellt wurde, herausgerechnet werden und stattdessen mit dem Veräußerungserlös angesetzt werden. Im Ausgangswert ist es daher nicht mit dem Grundbesitzwert, sondern mit dem Veräußerungserlös berücksichtigt, was durch die Formulierung "zutreffend ermittelter Ausgangswert" ausgedrückt wird. Bei der Ableitung auf den Bewertungsstichtag muss dann der Veräußerungsgewinn wieder abgezogen werden (also aus dem Gewinn 02 herausgerechnet werden), da durch den Ansatz des Grundstücks im Ausgangswert mit Veräußerungspreis statt mit Grundbesitzwert dieser Gewinn schon berücksichtigt ist.

► ÜBERSICHT: ERMITTLUNG DES SUBSTANZWERTES

Alle Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze, Schulden und sonstige Abzüge, die nach den §§ 95 bis 97 BewG zum **ertragsteuerlichen Betriebsvermögen am Bewertungsstichtag** gehören

→ vgl. R B 11.5 Abs. 2 u. Abs. 3 S. 1 ErbStR

Dazu gehören **auch**:

- aktive und passive Wirtschaftsgüter, wenn für sie ein steuerliches Aktivierungs- oder Passivierungsverbot besteht,
- handelsrechtlich gebotene Rückstellungen, die steuerlich nicht passiviert werden dürfen (z. B. Drohverlustrückstellung, § 5 Abs. 4a EStG),
- selbst geschaffene oder entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Patente, Lizenzen etc.),
- geschäfts-, firmen- oder praxiswertbildende Faktoren, denen ein **eigenständiger** Wert zugewiesen werden kann.

Nicht abzugsfähig sind hingegen (vgl. R B 11.5 Abs. 4 ErbStR):

- Rücklagen und Ausgleichsposten mit Rücklagencharakter

Einzelbewertung mit dem gemeinen Wert nach § 11 Abs. 2 S. 3 BewG:

- Grundbesitz, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BewG festzustellen ist, sind mit dem auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert anzusetzen (vgl. R B 11.5 Abs. 5 S. 2 ErbStR),
- für an Dritte gegen Entgelt zur Ausnutzung überlassene Erfindungen und Urheberrechte ist R B 11.5 Abs. 6 ErbStR zu beachten,
- Ansatz von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit 30 % der AK/HK (vgl. R B 11.5 Abs. 7 ErbStR), wenn kein gemeiner Wert vorhanden.
- Für die Bewertung von Umlaufvermögen gilt R B 11.5 Abs. 8 ErbStR.

= Vermögensaufstellung auf den Bewertungsstichtag

Steuerentstehung (ErbSt, SchenkungSt) zu einem Zeitpunkt, der **nicht** mit dem Schluss des Wirtschaftsjahres **übereinstimmt**, auf das die Kapitalgesellschaft/der Betrieb einen **regelmäßigen jährlichen Abschluss** macht

Vermögensaufstellung auf den **Schluss des letzten vor dem Bewertungsstichtag endenden Wirtschaftsjahres = Ausgangswert**

Vereinfachte Ableitung des Wertes des Betriebsvermögens **zum Bewertungsstichtag** aus dem **Ausgangswert** unter Beachtung der **Korrekturen** nach

R B 11.6 ErbStR
(Kapitalgesellschaften)

R B 109.3 ErbStR
(Einzelunternehmen/
Personengesellschaften)

= Substanzwert § 11 Abs. 2 S. 3 BewG



7. Ausländische Kapitalgesellschaften und ausländisches Betriebsvermögen

Auslandsvermögen ist gem. § 12 Abs. 7 ErbStG nach § 31 Abs. 1 BewG zu bewerten, d. h. es gelten die allgemeinen Bewertungsvorschriften, insbesondere § 9 BewG (gemeiner Wert). So ergibt sich für Auslandsvermögen nur eine analoge Anwendung der Grundsätze des § 11 Abs. 2 S. 2 BewG. R B 199.2 ErbStR stellt klar, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren auch bei der Bewertung von Anteilen an ausländischen Kapitalgesellschaften oder ausländischem Betriebsvermögen angewendet werden kann. Dabei erfolgt die Ermittlung der Bewertungsgrundlagen in der jeweiligen Landeswährung. Der in der jeweiligen Währung ermittelte Ertragswert wird anschließend mit dem für den Bewertungsstichtag festgestellten Devisenkurs in Euro umgerechnet. Der Gewinnermittlung können die im jeweiligen Land geltenden Gewinnermittlungsvorschriften zugrunde gelegt werden, wenn sie eine dem § 202 Abs. 1 S. 2 BewG entsprechende Korrektur zulassen. Die Anwendung des nach § 203 BewG maßgebenden Kapitalisierungsfaktors ist möglich, soweit dies nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt.

8. Bewertung eines Anteils

8.1 Umfang des Betriebsvermögens einer Personengesellschaft



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wertableitung von Anteilen an PersG – v13583

Bei einer Personengesellschaft umfasst das Betriebsvermögen alle Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze sowie die Schulden und sonstigen Abzüge, soweit sie zum **Gesamthandsvermögen** gehören. Weiterhin sind gem. § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG alle Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer gehören und die überwiegend dem Betrieb der Personengesellschaft dienen, dem Betriebsvermögen der Personengesellschaft zuzurechnen (**Sonderbetriebsvermögen I**), sowie solche Wirtschaftsgüter, die seiner Mitunternehmerstellung dienen (**Sonderbetriebsvermögen II**). Dasselbe gilt für die Schulden eines Gesellschafters, soweit sie bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen der Gesellschaft gehören.

Die **Zurechnung zum Sonderbetriebsvermögen der Personengesellschaft geht der Zurechnung zum Betriebsvermögen des Gesellschafters vor** (§ 97 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 S. 2 BewG). So stellt das einem Gesellschafter gehörende Grundstück, das den betrieblichen Zwecken der Personengesellschaft dient, nicht etwa Grundvermögen des Gesellschafters dar, sondern gehört als Betriebsgrundstück (§ 99 BewG) zum Sonderbetriebsvermögen der Personengesellschaft.

► **Beispiel:**

A vermietet ein in seinem Alleineigentum stehendes Grundstück gegen angemessenes Entgelt an die AB-OHG, die das Grundstück als Kundenparkplatz nutzt. A ist Gesellschafter der AB-OHG. Das Grundstück gehört als Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters A zum Betriebsvermögen der OHG und nicht zum Grundvermögen des Gesellschafters A.

■ **Grundstücke im Betriebsvermögen**

Ein Grundstück stellt in dem Umfang ein Betriebsgrundstück i. S. des § 99 BewG dar, in dem es ertragsteuerlich als notwendiges und/oder gewillkürtes Betriebsvermögen der Gesamthands- oder der Sonderbilanzen aktiviert ist (vgl. „Bilanzierende Gewerbetreibende“). Ein einem Gesellschafter gehörendes Grundstück ist bei teilweiser Nutzung zu betrieblichen Zwecken der Personengesellschaft und bei teilweiser Nutzung zu privaten Zwecken des Gesellschafters entsprechend den ertragsteuerlichen Grundsätzen (vgl. R 4.2 Abs. 12 EStR) aufzuteilen.

Ein zum Gesamthandsvermögen gehörendes Grundstück kann dann nicht Betriebsvermögen sein, wenn es ausschließlich oder fast ausschließlich der privaten Lebensführung eines, mehrerer oder aller Gesellschafter dient (vgl. H 4.2 (11) „Ausnahme bei privater Nutzung“ EStR sowie R B 97.1 Abs. 1 S. 5 ErbStR). Dies ist z. B. der Fall, wenn das zum Gesamthandsvermögen einer gewerblich tätigen KG gehörende Einfamilienhaus ausschließlich und dauerhaft zu privaten Wohnzwecken eines Gesellschafters der KG genutzt wird. Die obigen Ausführungen gelten auch für die mehrstöckige Personengesellschaft (vgl. R B 97.1 Abs. 1 S. 6 ErbStR).



HINWEIS

Sind Grundstücke im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft Teil der Prüfungsaufgabe, ist zu **unterscheiden**:

- Grundstücke im Gesamthandsvermögen:

Die Bewertung des Betriebsvermögens (Gesamthandsvermögen) folgt den **Grundsätzen der Gesamtbewertung** (Gegenstand der Klausuraufgabe ist die Ermittlung des gemeinen Wertes im Wege des vEWV nach § 11 Abs. 2 S. 4 BewG). Es erfolgt damit grds. **kein gesonderter Ansatz des Grundbesitzwertes** (Ausnahmen: Substanzwert, nicht-betriebsnotwendiges Vermögen, junges Betriebsvermögen).

- Grundstücke im Sonderbetriebsvermögen:

Es gilt der **Grundsatz der Einzelbewertung**, vgl. § 97 Abs. 1a Nr. 2 BewG, R B 97.2 ErbStR, d. h. es erfolgt der gesonderte Ansatz des Grundstücks mit dem nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG festzustellenden Grundbesitzwert.

- **Forderungen und Schulden der Gesellschafter**

Forderungen und Schulden der Gesellschafter gegenüber der Personengesellschaft sind bei der Ermittlung des Betriebsvermögens einzubeziehen, soweit sie bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen der Gesellschaft gehören (R B 97.1 Abs. 2 ErbStR).

Eine Darlehensforderung der Personengesellschaft gegen einen Gesellschafter gehört steuerrechtlich zum Betriebsvermögen der Personengesellschaft, wenn das Darlehen zu **fremdüblichen Konditionen** (Zins, Laufzeit, Sicherheit) gewährt wird. Ebenfalls Betriebsvermögen der Personengesellschaft stellt ein zu nicht fremdüblichen Konditionen gewährtes Darlehen dar, wenn ein **betriebliches Interesse** am Verwendungszweck des gewährten Darlehens besteht.

- ▶ **Beispiel:**

A erhält von der OHG, an der er beteiligt ist, ein unverzinsliches Darlehen, das dieser zur Errichtung einer Lagerhalle verwendet, die er anschließend an die Gesellschaft vermietet. Das zu nicht fremdüblichen Konditionen gewährte Darlehen stellt Betriebsvermögen der Personengesellschaft dar. Gleichzeitig ist im Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters das Darlehen zu passivieren und die Lagerhalle zu aktivieren.

Kein Betriebsvermögen der Gesellschaft stellt ein **zu nicht fremdüblichen Konditionen** gewährtes Darlehen dar, wenn an dessen Verwendungszweck zudem kein betriebliches Interesse besteht.

- ▶ **Beispiel:**

A erhält von der OHG, an der er beteiligt ist, ein unverzinsliches Darlehen, das dieser zum Erwerb eines privat genutzten Einfamilienhauses verwendet. In diesem Fall handelt es sich ertragsteuerlich um eine Entnahme der Darlehensvaluta aus dem Betriebsvermögen der Gesellschaft in ihr gesamthänderisch gebundenes Privatvermögen, die allen Gesellschaftern anteilig unter Minderung ihrer Kapitalkonten zuzurechnen ist (H B 97.1 „Ansatz von Forderungen und Schulden“ ErbStH).



Die entsprechende Darlehensschuld des Gesellschafters ist je nach Verwendung des Darlehens (negatives) Sonderbetriebsvermögen oder eine private Schuld (im obigen Beispiel handelt es sich um eine private Schuld).



PRÜFUNGSTIPP

Geht der Anteil eines solchen Gesellschafters an der Personengesellschaft von Todes wegen über oder überträgt er den Anteil durch Schenkung, ist ein anteilig ihm zuzurechnender Anspruch auf Rückzahlung eines nicht im Betriebsvermögen der Personengesellschaft erfassten Darlehens als Kapitalforderung **im übrigen Vermögen** anzusetzen. Das gilt nicht nur für den Gesellschafter, der das Darlehen erhalten hat, sondern auch für die übrigen Gesamthändler. Der Erbe des Gesellschafters, der das Darlehen erhalten hat, kann ferner die Darlehensschuld als Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG abziehen. Im Fall der Schenkung sind insoweit die Grundsätze der gemischten Schenkung anzuwenden, wenn der Erwerber die Darlehensschuld übernimmt.

► Übungsfall:

Der gemeine Wert des Betriebsvermögens der ABC-OHG beträgt zum Bewertungsstichtag 4.900.000 €. Die Summe der Kapitalkonten lt. Gesamthandsbilanz (nach Entnahme s. u.) beträgt insgesamt 2.800.000 € und entfällt wie folgt auf die drei Gesellschafter:

A = 1.200.000 €

B = 1.000.000 €

C = 600.000 €

A, B und C sind zu je einem Drittel am Gewinn und Verlust und an den stillen Reserven beteiligt. A hat von der Personengesellschaft ein nicht betrieblich veranlasstes Darlehen zu nicht fremdüblichen Konditionen i. H. v. 270.000 € erhalten, das in dieser Höhe noch valutiert. Die Kapitalkonten der Gesellschafter sind insoweit zu gleichen Teilen (je 90.000 €) gemindert worden.

Aufteilung des gemeinen Wertes nach
§ 97 Abs. 1a BewG:

		A	B	C
Gemeiner Wert BV	4.900.000			
Kapitalkonten	<u>./. 2.800.000</u>	1.200.000	1.000.000	600.000
Unterschiedsbetrag	2.100.000	700.000	700.000	700.000
Anteil am Wert BV		1.900.000	1.700.000	1.300.000

Im Erbfall ist im Nachlass des A neben dem Anteil am Wert des Betriebsvermögens die anteilige Darlehensforderung der OHG in Höhe von $270.000 \text{ €} / 3 = 90.000 \text{ €}$ und eine Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG in Höhe von 270.000 € zu berücksichtigen.

Im Schenkungsfall ist neben dem Anteil des A am Wert des Betriebsvermögens die anteilige Darlehensforderung der OHG in Höhe von $270.000 \text{ €} / 3 = 90.000 \text{ €}$ erworben. Muss der Erwerber die Darlehensverbindlichkeit von 270.000 € übernehmen, sind die Grundsätze der gemischten Schenkung anzuwenden (vgl. R E 7.4 Abs. 1 ErbStR), d. h., die übernommene Verbindlichkeit ist als Gegenleistung zu berücksichtigen und vom Steuerwert der Leistung des Schenkers (1.990.000 €) abzuziehen. Im Ergebnis beläuft sich die Bereicherung damit auf 1.720.000 €.

8.2 Anteil an einer Personengesellschaft gem. § 97 Abs. 1a BewG

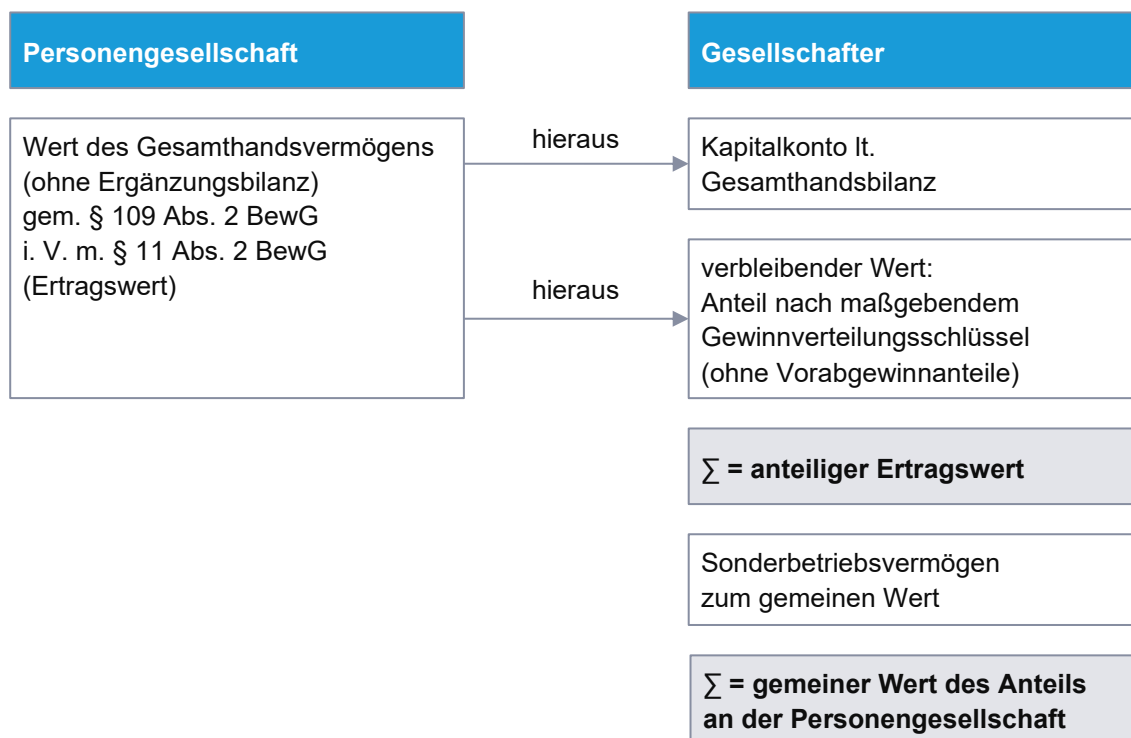


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufteilung des Werts des Gesamthandsvermögens bei PersG – v13584

§ 97 Abs. 1a BewG sieht eine **getrennte Wertermittlung von Gesamthandsvermögen und Sonderbetriebsvermögen** bei gewerblichen Personengesellschaften vor. Zunächst ist nach § 97 Abs. 1a Nr. 1 BewG der nach den Vorschriften des § 109 Abs. 2 BewG i. V. m. § 11 Abs. 2 BewG ermittelte gemeine Wert des Gesamthandsvermögens nach Maßgabe des § 97 Abs. 1a Nr. 1 Buchst. a und b BewG auf die Gesellschafter zu verteilen. Anschließend sind die Wirtschaftsgüter und Schulden des Sonderbetriebsvermögens eines Gesellschafters mit dem gemeinen Wert, der im Rahmen einer **Einzelbewertung** gesondert zu ermitteln ist, zu berücksichtigen (R B 97.2 ErbStR). Aufgrund der Einzelbewertung des Sonderbetriebsvermögens erfolgt auch keine Korrektur der mit diesem Vermögen in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge bei der Ableitung des Ertragswertes.

Grundbesitz, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften, für die ein Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BewG festzustellen ist, sind dabei mit dem auf den Bewertungsstichtag **festgestellten Wert** anzusetzen.



► Beispiel:

Der gemeine Wert des Betriebsvermögens der ABC-OHG beträgt zum Bewertungsstichtag 6.000.000 €. Die Summe der Kapitalkonten lt. Gesamthandsbilanz beträgt insgesamt: 4.800.000 € und entfällt wie folgt auf die drei Gesellschafter:

A = 1.600.000 €

B = 2.000.000 €

C = 1.200.000 €



A, B und C sind zu je einem Drittel am Gewinn- und Verlust und an den stillen Reserven beteiligt. A verpachtet an die Gesellschaft ein Grundstück, für das ein Grundbesitzwert in Höhe von 1.300.000 € festgestellt wurde.

		A	B	C
Wert des GHV	6.000.000			
Kapitalkonten	<u>./. 4.800.000</u>	1.600.000	2.000.000	1.200.000
Unterschiedsbetrag	1.200.000	400.000	400.000	400.000
Anteil am Wert GHV		2.000.000	2.400.000	1.600.000
Wert Sonder-BV		1.300.000		
Anteil am Wert BV		3.300.000		

Festzustellender Anteil A am Betriebsvermögenswert der ABC-OHG (§ 157 Abs. 5 BewG, § 151 Abs. 2 Nr. 2 BewG): 3.300.000 €.

8.3 Anteil an einer Kapitalgesellschaft gem. § 97 Abs. 1b BewG

Da die Wertermittlung wegen des Grundsatzes der Gesamtbewertung (§ 2 Abs. 1 S. 2 BewG) zunächst für die gesamte wirtschaftliche Einheit im Ganzen erfolgt, ist anschließend der Wert des Anteils abzuleiten, der Gegenstand des Erwerbs ist.

Gem. § 97 Abs. 1b BewG bestimmt sich der gemeine Wert eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft nach dem Verhältnis des Anteils am Nennkapital (Grund- oder Stammkapital) der Gesellschaft zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft am Bewertungsstichtag.

Abweichend hiervon ist in Fällen, in denen die Beteiligung am Nennkapital nicht mit der Gewinn- und Verlustverteilung übereinstimmt, auf die tatsächlichen gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse abzustellen, § 97 Abs. 1b S. 4 BewG.



HINWEIS

Zur Aufteilung des Werts des Betriebsvermögens einer Kapitalgesellschaft hat die Finanzverwaltung in R B 97.6 ErbStR mit Beispielen in H B 97.6 ErbStH Stellung genommen.

Der gemeine Wert eines Anteils am Grund-/Stammkapital einer Kapitalgesellschaft ist – sofern nicht ein Ausnahmefall vorliegt – in den Fällen des § 11 Abs. 2 S. 2 ff. BewG somit in zwei Stufen zu ermitteln:

- Ermittlung des gemeinen Wertes des Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft insgesamt (z. B. im vEWV);
- Aufteilung des gemeinen Wertes nach dem Verhältnis des übergegangenen oder übertragenen Anteils am Nennkapital (Grund- oder Stammkapital) der Gesellschaft zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft am Bewertungsstichtag.

Hält die Gesellschaft eigene Anteile, mindern sie das Nennkapital. So soll nach R B 11.5 ErbStR dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich die Beteiligung der Gesellschafter am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft regelmäßig nach dem Verhältnis der Anteile am Nennkapital richtet (§ 11 AktG und § 60 AktG sowie § 29 Abs. 3 GmbHG und § 72 GmbHG). Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Nennkapital noch nicht vollständig eingezahlt ist. Der gemeine Wert wird für je 100 € des Nennkapitals ermittelt, R B 97.6 Abs. 1 ErbStR.

► **Beispiel:**

V hält im Privatvermögen einen Anteil von 50 % am Nennkapital der V-GmbH in Dresden. Diesen erbt sein Sohn S. Das Nennkapital der V-GmbH beträgt 200.000 €. Der Wert des Betriebsvermögens der V-GmbH beträgt am Bewertungsstichtag nach dem vEWV 2.650.000 €. Der Substanzwert beträgt 1.746.500 €.

Der Mindestwert in Form des (geringeren) Substanzwerts nach § 11 Abs. 2 S. 3 BewG ist nicht anzusetzen; maßgeblich ist vielmehr der Wert des nach dem vEWV ermittelten Betriebsvermögens der V-GmbH. Der gemeine Wert des auf S übergegangenen Anteils an der V-GmbH bestimmt sich nach dem Verhältnis des auf S übergegangenen Anteils am Nennkapital der V-GmbH zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens der V-GmbH: $50 \% \times 2.650.000 \text{ €} = 1.325.000 \text{ €}$.

Abwandlung:

Nach der Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag richtet sich die Beteiligung am Vermögen und am Gewinn ausdrücklich nach der Höhe des tatsächlich eingezahlten Nennkapitals. V hat seinen Anteil am Nennkapital nur zu 80 % einbezahlt.

In diesem Fall beträgt der gemeine Wert des geerbten Anteils: $80.000 \text{ €} / 180.000 \text{ €} = 44,44 \% \times 2.650.000 \text{ €} = 1.177.660 \text{ €}$

Gem. § 97 Abs. 1b S. 4 BewG sind Regelungen besonders zu berücksichtigen, die sich auf den Wert des Anteils auswirken, wie etwa eine vom Verhältnis des Nennkapitals abweichende Gewinnverteilung oder Verteilung des Liquidationserlöses.

Dies betrifft insbesondere die Regelungen für inkongruente Gewinnausschüttungen und für die disquotale Verteilung von Liquidationserlösen. Hierzu wird auf die Beispiele in H B 97.6 ErbStH hingewiesen. Dort sind Fälle dargestellt, die aufgrund gesellschaftsrechtlicher Vereinbarungen eine abweichende Aufteilung zur Folge haben, wenn eine Aufteilung nach dem Verhältnis des Anteils am Nennkapital zu einem unzutreffenden Ergebnis führt. Dies gilt insbesondere für eine

- vom Verhältnis des Anteils am Nennkapital abweichende Gewinnverteilung;
- vom Verhältnis des Anteils am Nennkapital abweichende Beteiligung am Liquidationserlös.

8.4 Paketzuschlag

Ist der gemeine Wert der zu bewertenden Anteile infolge besonderer Umstände höher als der Wert, der den besonderen Beteiligungscharakter der Anteile nicht berücksichtigt (bspw., wenn die Anteile die Beherrschung der Gesellschaft ermöglichen), ist gem. § 11 Abs. 3 BewG ein Paketzuschlag von bis zu 25 % (R B 11.8 Abs. 9 ErbStR) vorzunehmen (bspw., wenn die Höhe der übertragenen Beteiligung eine Beherrschung der Kapitalgesellschaft ermöglicht), R B 11.8 ErbStR. Der Paketzuschlag kommt insbesondere in Betracht, wenn ein Gesellschafter **mehr als 25 % der Anteile** an einer Kapitalgesellschaft auf einen oder mehrere Erwerber überträgt (vgl. R B 11.8 Abs. 3 ErbStR).

Gehen Anteile an einer Kapitalgesellschaft von mehr als 25 % auf **mehrere Erben** über, ist nach R B 11.8 Abs. 4 ErbStR ein Paketzuschlag auch dann vorzunehmen, wenn die anschließende Aufteilung (quotale, frei durch Miterben vereinbart oder nach Maßgabe einer Teilungsanordnung) dazu führt, dass jeder der Erben nur eine Beteiligung von weniger als 25 % erhält. **Im Fall der Schenkung** hingegen sind die auf den **jeweiligen Erwerber** übergehenden Anteile Besteuerungsgrundlage und zur Bestimmung der 25 %-Grenze maßgebend, R B 11.8 Abs. 6 ErbStR.

► **Beispiel:**

V hält an der X-AG Anteile von 30 %.

- a) Er schenkt seinen Söhnen A und B jeweils einen Anteil von 15 %
- b) V stirbt, Alleinerben sind seine Söhne A und B



Im Beispiel a) ist auf den einzelnen Erwerber abzustellen; es kommt kein Paketzuschlag in Betracht, da die einzelnen Erwerbe jeweils weniger als 25 % der Anteile betragen.

Im Beispiel b) ist hingegen ein Paketzuschlag vorzunehmen, auch wenn die einzelnen Miterben A und B nach Erbquote letztlich ebenfalls jeweils 15 % der Anteile erhalten.

Anderes gilt, wenn durch den schuldrechtlichen Anspruch eines **Vermächtnisnehmers** auf Anteile an einer Kapitalgesellschaft, der dem (oder den Mit-) Erben verbleibende Anteil weniger als 25 % beträgt. Ein Paketzuschlag kommt dann für den oder die Erben nicht in Betracht, R B 11.8 Abs. 5 S. 1 u. 2 ErbStR. Ein **Vorausvermächtnis** hingegen hat auf die Frage eines Paketzuschlags mehrerer Erben keinen Einfluss, R B 11.8 Abs. 5 S. 3 ErbStR.

Führt die **Vereinigung von zugewendeten Anteilen** mit bereits vorhandenen **eigenen Anteilen** des Erwerbers zur Überschreitung der 25 %-Grenze, ist dies – außer unter den Voraussetzungen des § 14 ErbStG – für die Bestimmung eines Paketzuschlags unbeachtlich, R B 11.8 Abs. 7 u. 8 ErbStR.

Der Paketzuschlag kommt sowohl beim Ansatz von Kurswerten als auch bei der Ermittlung des gemeinen Werts durch Ableitung aus Verkäufen in Betracht. **Im vEWV ist in der Regel kein Paketzuschlag vorzunehmen**; in den Fällen der **Bewertung mit dem Substanzwert** ist er ebenfalls **nicht** vorzunehmen (vgl. R B 11.8 Abs. 2 S. 3 und 5 ErbStR), da dieser nach Ansicht der Finanzverwaltung lediglich eine technische Rechengröße (= Wertuntergrenze) darstellt.

Als Paketzuschlag kann – je nach Umfang der zu bewertenden Beteiligung – im Allgemeinen ein **Zuschlag bis zu 25 %** in Betracht kommen. Höhere Zuschläge sind nach R B 11.8 Abs. 9 ErbStR im Einzelfall möglich.



PRÜFUNGSTIPP

In einer theoretischen Klausuraufgabe müsste die Höhe eines ggf. zu berücksichtigenden Paketzuschlags angegeben sein. Allerdings war in den vergangenen Jahren immer das vEWV bzw. der Substanzwert anzuwenden, so dass sich die Frage eines Paketzuschlags erübrigt hatte.

II. ÜBUNGSFALL

Susie Süß betrieb bis zu ihrem Tod im Januar 04 einen Geschenkeladen „Kitsch & Co.“ in Heidelberg in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Alleinerbin ist ihre Tochter Tessa Süß, die den Laden ihrer Mutter weiterführt.

Der Gewinn nach Betriebsvermögensvergleich gem. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG betrug für die **Jahre**:

01	212.900 €
02	203.800 €
03	191.800 €

An Gewerbesteuern sind angefallen für 01: 13.450, für 02: 12.120 € und für 03: 8.345 €. Susie führte die Geschäfte allein, ein angestellter Geschäftsführer hätte für diese Tätigkeit eine angemessene Vergütung von jährlich 59.000 € erhalten. Tessa hat in ihrer Freizeit so oft sie konnte im Laden unentgeltlich mitgearbeitet, hierfür wäre ein Lohn 22.680 € angemessen gewesen.

Im Januar 01 hatte Susie eine **15 %-Beteiligung an der Dreampaper GmbH** („D-GmbH“) erworben, die sie seitdem in ihrem Betriebsvermögen hält. Die Dreampaper GmbH stellt Geschenkverpackungen her; die Beteiligung ermöglichte es Susie in enger Zusammenarbeit mit der GmbH einen Onlinehandel mit Geschenksets aufzubauen.

Die Beteiligung hatte Susie **vollständig fremdfinanziert**. Das entsprechende Darlehen valutiert am Bewertungsstichtag noch i. H. v. 987.333 €. Zinsaufwand aus diesem Darlehen ist in der Gewinnermittlung 01 mit 28.400 €, 02 mit 26.950 € und 03 mit 24.600 € enthalten. Betriebseinnahmen aus Gewinnausschüttungen der GmbH sind in der Gewinnermittlung 01 mit 36.800 €, 02 mit 44.500 € und 03 mit 26.000 € enthalten. Der gemeine Wert der Beteiligung beläuft sich am Bewertungsstichtag zutreffend auf 1.426.000 €.

Im Dezember 02 missachtete ein Mitarbeiter von Susie die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zum Aufbau einer Verpackungsmaschine, die daraufhin umstürzte und stark beschädigt wurde. Für die beschädigte Maschine musste Susie deshalb in der Bilanz zum 31.12.02 eine **Teilwertabschreibung** i. H. v. 32.300 € vornehmen. Die beschädigte Maschine konnte Susi dennoch im Februar 03 mit einem Gewinn i. H. v. 14.000 € veräußern. In der Zeit vom Dezember 02 bis Februar 03 konnte die Maschine nicht benutzt werden und wurde auf einem **unbebauten Betriebsgrundstück**, welches sich im Alleineigentum von Susie befand (gemeiner Wert am Bewertungsstichtag zutreffend 336.000 €), abgestellt. Das Grundstück hatte Susie bereits vor 15 Jahren mit privaten Mitteln erworben, jedoch erst im Dezember 02 zu diesem Zweck in ihr Betriebsvermögen eingelegt. Seit März 03 bis zu ihrem Tode nutzte sie das Grundstück als Kundenparkplatz. An Grundsteuer hatte Susi in 02 Betriebsausgaben i. H. v. 60 € und in 03 i. H. v. 720 € erfasst. Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Grundstück sind in dieser Zeit nicht entstanden.

Ab Januar 03 überließ Tessa ihrer Mutter unentgeltlich ihren 3-D-Drucker zur Fertigung von Personenskulpturen im Mini-Format. Angemessen wäre eine Miete von 2.200 € im Monat.

Der Substanzwert gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG beträgt zum Besteuerungszeitpunkt unstrittig 2.900.000 €.

Ermitteln Sie den Wert des Betriebsvermögens auf den Besteuerungszeitpunkt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 05 – v13053

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
Das Einzelunternehmen der verstorbenen Susie Süß stellt einen Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG dar. Somit handelt es sich um eine wirtschaftliche Einheit des Betriebsvermögens (§ 95 Abs. 1 BewG). Alle zum ertragsteuerlichen Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter gehören zu der wirtschaftlichen Einheit. Es gilt der Grundsatz der Gesamtbewertung, § 2 Abs. 1 S. 2 BewG. Für den Gewerbebetrieb ist nach § 12 Abs. 5 ErbStG ein Betriebsvermögenswert zu ermitteln. Dieser ist gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 erste Alt. i. V. mit § 152 Nr. 2 BewG durch das zuständige Betriebsfinanzamt gesondert auf den Bewertungsstichtag festzustellen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 11 ErbStG); dabei sind nach § 157 Abs. 5 S. 1 BewG die tatsächlichen Verhältnisse und die Wertverhältnisse zum Bewertungsstichtag maßgebend.	1 1	
Bewertungsmaßstab ist der gemeine Wert (§ 109 Abs. 1 S. 1 BewG). Für die Ermittlung dieses Werts ist § 11 Abs. 2 BewG entsprechend anzuwenden (§ 109 Abs. 1 S. 2 BewG). Mangels anderweitiger Angaben im Sachverhalt (keine Verkäufe, keine anderweitige Wertermittlung) ist das vereinfachte Ertragswertverfahren anzuwenden, §§ 199 ff. BewG.	1 1	
Die Summe der gemeinen Werte der zum Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und Schulden (Substanzwert) darf nicht unterschritten werden (§ 11 Abs. 2 S. 3 BewG, Mindestwert).		
Grundlage für die Bewertung im vEWV ist nach § 201 Abs. 1 S. 1 BewG der künftig nachhaltig erzielbare Jahresertrag , der aus dem in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Durchschnittsertrag abgeleitet wird (§ 201 Abs. 2 S. 3 BewG). Hierzu sind die Betriebsergebnisse der letzten drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre 01 bis 03 heranzuziehen und nach § 202 Abs. 1 BewG entsprechend zu korrigieren.	1 1	
Die (betriebsnotwendige) Beteiligung an der D-GmbH ist nach § 200 Abs. 3 BewG neben dem Ertragswert mit dem eigenständig zu ermittelnden gemeinen Wert, lt. SV. i. H. v. zutreffend 1.426.000 € anzusetzen. Das damit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende Darlehen ist im Falle des § 200 Abs. 3 BewG nicht gesondert abzuziehen. Ebenso unterbleibt in diesem Fall eine Hinzurechnung der Schuldzinsen nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG (vgl. auch R B 200 Abs. 3 S. 8 u. 9 und R B 202 Abs. 3 S. 2 Nr. 1f S. 2 ErbStR). Allerdings mindern die Erträge (Gewinnausschüttungen) aus der Beteiligung an der D-GmbH nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. f BewG für die Jahre 01 bis 03 das jeweilige Betriebsergebnis.	1 1	

Das im Dezember 02 in das Betriebsvermögen eingelegte unbebaute Betriebsgrundstück ist nach § 200 Abs. 4 BewG als junges Betriebsvermögen ebenfalls neben dem Ertragswert mit dem eigenständig zu ermittelnden gemeinen Wert lt. SV. i. H. v. zutreffend 336.000 € anzusetzen, da es sich auf Grund der Nutzung um ein betriebsnotwendiges Wirtschaftsgut (keine Beteiligung) handelt, welches nicht unter § 200 Abs. 2 oder 3 BewG fällt, jedoch innerhalb von 2 Jahren vor dem Bewertungsstichtag in das Betriebsvermögen eingelegt worden ist (vgl. auch H B 200 ErbStR). Das Grundstück ist am Bewertungsstichtag seinem Wert nach noch vorhanden und wurde von Susie auch nicht entnommen, R B 200 Abs. 5 S. 1 ErbStR. Die unmittelbar mit diesem Wirtschaftsgut im Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Grundsteuer) sind bei der Ermittlung des Betriebsergebnisses nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. f BewG zu korrigieren, R B 200 Abs. 5 S. 4 ErbStR.	1	
Das Betriebsergebnis 02 ist um die Teilwertabschreibung i. H. v. 32.300 € (§ 202 Abs. 1 S. 2 Nr.1 Buchst. a BewG), die Betriebsergebnisse der Jahre 01 bis 03 sind nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchst. e BewG jeweils um den Gewerbesteueraufwand zu erhöhen.	1 1	
Der einmalige Veräußerungsgewinn aus der Veräußerung der Maschine in 03 i. H. v. 14.000 € ist nach § 202 Abs. 1. S. 2 Nr. 2 Buchst. b BewG bei der Ermittlung des Betriebsergebnisses abzuziehen.	1	
Nach § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. d BewG ist für die Jahre 01 bis 03 eine Kürzung um einen angemessenen Unternehmerlohn i. H. v. jährlich 59.000 €, welcher aus dem Gehalt eines angestellten Geschäftsführers abgeleitet werden kann, vorzunehmen.	1	
Gem. § 202 Abs. 3 BewG ist ein positives Betriebsergebnis zur Abgeltung des Ertragsteueraufwands pauschal um 30 % zu korrigieren.	1	
WJ 01 WJ 02 WJ 03 Ausgangswert § 202 Abs. 1 S. 1 BewG: Gewinn i. S. v. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG 212.900 € 203.800 € 191.800 € Hinzurechnungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BewG: Buchst. a) Teilwertabschreibung 32.300 € Buchst. e) Gewerbesteueraufwand 13.450 € 12.120 € 8.345 € Buchst. f) Grundsteuer junges BV 60 € 720 € Kürzungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BewG: Buchst. b) einmaliger Veräußerungsgewinn ./ 14.000 € Buchst. d) angemessener Unternehmerlohn ./ 59.000 € ./ 59.000 € ./ 59.000 €		



fiktiver Lohnaufwand Tochter	./ 22.680 €	./ 22.680 €	./ 22.680 €		
Buchst. f) Erträge Beteiligung D-GmbH	./ 36.800 €	./ 44.500 €	./ 26.000 €		
Kürzungen § 202 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BewG			./ 26.400 €		
Zwischensumme	107.870 €	122.100 €	52.785 €		
Pauschaler Ertragsteueraufwand § 202 Abs. 3 BewG i. H. v. 30 % der positiven modifizierten Betriebsergebnisse	./ 32.361 €	./ 36.630 €	./ 15.835 €		
maßgebliche Betriebsergebnisse	75.509 €	85.470 €	36.950 €		
Gesamtsumme der Betriebsergebnisse		197.929 €			
/3 = Durchschnitt § 201 Abs. 2 S. 3 u. 4 BewG		65.976 €		2	
Der Jahresertrag ist mit dem Kapitalisierungsfaktor aus § 203 BewG zu multiplizieren, § 200 Abs. 1 BewG. Der Kapitalisierungsfaktor beträgt 13,75					
Jahresertrag 65.976 € × 13,75 =			907.170 €	1	
Daneben ist das Vermögen nach § 200 Abs. 3 BewG (Beteiligung D-GmbH) sowie nach § 200 Abs. 4 BewG (unbebautes Betriebsgrundstück als junges Betriebsvermögen) gesondert mit dem eigenständig zu ermittelnden Wert anzusetzen:					
Beteiligung D-GmbH			1.426.000 €		
Betriebsgrundstück			336.000 €		
Wert BV nach vereinfachtem Ertragswertverfahren			2.669.170 €	1	
Der nach § 11 Abs. 2 S. 3 BewG mindestens anzusetzende Substanzwert i. H. v. 2.900.000 € wird unterschritten. Daher ist der Substanzwert als Mindestwert anzusetzen.					
Der Wert des Einzelunternehmens ist festzustellen mit 2.900.000 €.				1	
GESAMTPUNKTZAHL				20	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!